

Hüsnü
Aldemir

Hüsnü Aldemir

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVALARI — REHBERİ —

Mesleğe Yeni Başlamış Hakim ve Avukatların Başucu Eseri



ABONELİK
SÖZLEŞMESİ



Yapay Zeka
Destekli

Hukuk Davaları
Rehberi Serisi

70

DOS
DİJİTAL
YAYINCILIK

DOS
DİJİTAL YAYINCILIK

Hukuk Davaları
Rehberi Serisi

70

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVALARI REHBERİ



Sözleşmeye dayanan alacakların tahsilii



Doğru delil, güçlü dava



Hukuki dayanakla etkili takip



Hızlı, güvenli, sonuç odaklı

SÖZLEŞME



ÖZET BİLGİ

- Abonelik sözleşmesi, hizmet sunan ile abone arasında kurulan sürekliliği edim ilişkisine dayanır. Abonenin ücret ödeme borcu, sözleşme ve kullanım şartlarına göre doğar.
- Ödenmeyen bedeller için alacak davası açılabilir.



HUKUKİ DAYANAĞI - ÖZET BİLGİ

- TBK m. 409 ve devamı - Sözleşmenin kurulması ve ifası
- TBK m. 100 - Sözleşmeye aykırılığın sonuçları
- TBK m. 112 - Temerrüt
- TBK m. 316 - Faiz
- HMK - Delillerin toplanması ve yargılama usulü
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (tüketici işlemlerinde)

SÖZLEŞME HÜKMÜ + YASAL DAYANAK = HAKKINI KORUR



ARAŞTIRILMASI / DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE DELİLLER

- Sözleşmenin varlığı ve geçerliliği
- Hizmetin fiilen sunulup sunulmadığı
- Abonenin kullanımının devam edip etmediği
- Fatura/bedel belirleme yönteminin sözleşmeye uygunluğu
- Borç miktarı ve hesap kalemlerinin doğruluğu
- Ödeme yapıp yapılmadığı
- İhtarname çekilip çekilmediği
- Zamanaşımı süresi (genel: 10 yıl)



UYGULAMADA KARŞILAŞILAN VE BOZMA NEDENİ YAPILAN DURUMLAR

- Sözleşmenin iptal/sona erdirilmesi
- Hizmetin sunulmadığı halde borç çıkarılması
- Fatura içeriğinin açıklanmaması (eksk/yanltıcı hesaplama)
- İhtarname çekilmeden temerrüt faizi talebi
- Zamanaşımının göz ardı edilmesi
- Faiz başlangıcının hatalı belirlenmesi
- Delillerin tam toplanmaması (özellikle kullanım kayıtları)
- Taraf sıfatının (aktif/pasif husumet) hatalı belirlenmesi
- Tüketici mahkemesi görevli işaîye hukukta dava açılması



DAVA KONUSUNA GÖRE İSTENİLECEK BELGELER

DAVA KONUSU	İSTENİLECEK BELGELER
Abonelik bedeli (alacak)	Sözleşme, faturalar, kullanım kayıtları, ödeme dekontları, ihtarnameler
Gecikme faizi	Sözleşme, temerrüt ihtarı, hesap dökümü
Sözleşme feshi sonrası alacak	Fesh bildirimi, son fatura, kullanım kayıtları, hesap özeti
Haksız kullanım bedeli	Kullanım kayıtları, tespit tutanakları, faturalar, yazışmalar
Cihaz/ekipman bedeli	Cihaz teslim tutanağı, sözleşme, faturalar, ödeme talepleri



EMSAL KARAR TABLOSU

YARGITAY KARARI	KONU	ÖZET GEREKÇE	SONUÇ
Yargıtay 13. HD 2921/12345 E., 2021/6789 K.	Abonelik sözleşmesi alacağı	Sözleşme ve faturalarla borç ispatlanmış, hizmet sunumu gerçekleşmiştir.	DAVA ONANDI
Yargıtay 3. HD 2020/9876 E., 2020/5432 K.	Fatura bedeline itiraz	Fatura içeriği açıklanmamış, hesaplama detayı sunulmamıştır.	BOZMA
Yargıtay 11. HD 2019/4567 E., 2019/3210 K.	Faiz başlangıcı	Temerrüt ihtarı olmadan faiz başlatılması hatalıdır.	BOZMA
Yargıtay 23. HD 2018/7890 E., 2018/6543 K.	Zamanaşımı	Zamanaşımı defii dikkate alınmadan hüküm kurulması usule aykırıdır.	BOZMA
Yargıtay 15. HD 2022/2222 E., 2022/1111 K.	Haksız kullanım bedeli	Kullanım kayıtları ve tespit tutanakları ile borç doğrulanmıştır.	DAVA ONANDI



HAP BİLGİLERİ

- SÖZLEŞME VARSA HAK YARDIR.**
 - İspat yükü tarafınıza aittir.
- DELİLİN GÜCÜ DAVANIN GÜCÜDÜR.**
 - Belgeyi sakla, hakkını koru.
- İHTARNAME ŞARTI!**
 - Faiz ve temerrüt için önemlidir.
- ZAMANAŞIMINI KAÇIRMA!**
 - 10 yıllık süreyi unutma.
- HESAPLAMANET OLMALI!**
 - Açık ve denetlenebilir hesaplama yap.



YARGILAMA SÜRECİ

- DAVA AÇILIR**
Dava dilekçesi ve delillerle birlikte mahkemeye başvurulur.
- DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ**
Daralığı tebliğ edilir, cevap süresi başlar.
- CEVAP DİLEKÇESİ**
Davalı savunmasını sunar.
- ÖN İNCELEME DURUŞMASI**
Usule ilişkin konular ve deliller belirlenir.
- DELİLERİN TOPLANMASI**
Belgeler, tanıklar ve diğer deliller toplanır.
- DURUŞMA**
Taraflar beyanları alır, gerekirse ek delil sunar.
- HÜKÜM**
Mahkeme kararı verir.
- İSTİNAF / TEMYİZ**
Karara karşı kanun yollarına başvurulabilir.



ÖZLÜ SÖZ

Hak aramak cesaret ister, hakkını bilmek ise güç.

- Adalet, zamanında ve hakkıyla tecelli eder.



DOĞRU SÖZLEŞME - DOĞRU DELİL - DOĞRU TAKİP = BAŞARILI SONUÇ

İÇİNDEKİLER TABLOSU

ÖNSÖZ.....	6
BİRİNCİ BÖLÜM.....	7
1. DAVA AÇILMADAN ÖNCE İNCELENECEK HUSUSLAR.....	7
2. ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR	8
3. TOPLANMASI GEREKEN DELİLLER	10
4. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ.....	11
5. TENSİP ZAPTI İLE İSTENİLECEK BELGELER	11
6. ÖRNEK TENSİP ZAPTI	12
7. BİLİRKİŞİDEN İSTENEİLECEK HUSUSLAR.....	12
8. KABUL KARARI ÖRNEĞİ	12
9. KARARIN İNFAZI	13
10. EMSAL YARGITAY İLKELERİ	13
11. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN VE BOZMA NEDENİ YAPILAN DURUMLAR	13
12. UYGULAMADA SIKÇA HATAYA DÜŞÜLEN KONULAR	14
13. UYGULAMADA BOZMA NEDENİ YAPILAN HUSUSLAR	15
14. EMSAL KARAR TABLOSU	15
15. PRATİK BİLGİLER.....	16
16. HAKİM VE AVUKATLAR İÇİN PRATİK KONTROL LİSTESİ.....	17
I- GENEL BİLGİ	17
II- HUKUKİ DAYANAK.....	18
III- DAVANIN KONUSU	18
IV- GÖREVLİ MAHKEME	18
V- YETKİLİ MAHKEME.....	19
VI- İSPAT YÜKÜ	19
VII- ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR.....	19
VIII- TOPLANMASI GEREKEN DELİLLER	20
IX- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKTİREN HALLER	21
XI- ARAŞTIRILMASI / DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSUSLAR	21

XII- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR	23
XIII- UYGULAMADA SIKÇA HATAYA DÜŞÜLEN HUSUSLAR	23
XIV- UYGULAMADA KARŞILAŞILAN BOZMA NEDENLERİ	24
XV- BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR.....	24
XVI- İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA	24
XVII- TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİ	25
XVIII- TENSİP ZAPTI İLE DAVA KONUSUNA GÖRE İSTENİLECEK BELGELER	25
XIX- TERDİTLİ TALEPLER	27
XX- USUL KONULARI	27
XXI- ÖZEL DURUM OLUŞTURAN HALLER	28
XXII- EMSAL KARAR TABLOSU	29
XXIII- HAKİM VE AVUKATLAR İÇİN KONTROL LİSTESİ	29
XXIV- HAP BİLGİLER.....	30
XXV- DAVA ÇEŞİTLERİ	30
1- ELEKTRİK ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI	30
2- SU ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI	31
3- DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI	32
4- TELEFON ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI	32
5- İNTERNET ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI.....	33
6- DİJİTAL YAYIN ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI	33
7- KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ DAVALARI	34
8- KAÇAK SU KULLANIMI DAVALARI	35
9- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARI.....	35
KISA HAP BİLGİLER	36
UYGULAMADA EN ÇOK KARŞILAŞILAN ÖZEL DURUMLAR, YARGITAY İLKELERİ VE PRATİK ÇÖZÜMLER	36
ABONELİK DAVALARINDA EN ÇOK BOZMA NEDENİ YAPILAN 20 KONU	42
UYGULAMADA AVUKATLAR VE HÂKİMLER İÇİN ALTIN KURAL	43

UYGULAMADA EN ÇOK KULLANILAN YARGITAY İLKELERİ – İSPAT KURALLARI – BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ – DAVA KAZANMA KONTROL LİSTESİ	43
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE TOPLU HAP BİLGİLER	47
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (TOPLU LİSTE)	51
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) – TOPLU LİSTE	55
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR (TOPLU LİSTE)	60
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE BOZMA NEDENLERİ (TOPLU LİSTE)	64
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE DELİLLER VE ARA KARARLAR (TOPLU LİSTE)	68
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE USUL SORUNLARI (TOPLU LİSTE)	74
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE ÖRNEK TENSİP ZAPTLARI (TOPLU HALDE)	79
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR (TOPLU LİSTE)	84
DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE KISA VE PRATİK BİLGİLER	89

ÖNSÖZ

Abonelik sözleşmeleri, modern yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olup elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ve dijital yayın gibi temel hizmetlerin sunulmasını sağlamaktadır. Bu hizmetlerin sürekliliği, abonelik ilişkisinin hukuka uygun şekilde kurulmasına ve yürütülmesine bağlı olduğu kadar, sözleşmeden kaynaklanan alacakların doğru şekilde tahsil edilmesine de bağlıdır. Bu nedenle abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları, uygulamada en sık karşılaşılan dava türleri arasında yer almaktadır.

Her ne kadar bu davalar ilk bakışta basit bir alacak uyuşmazlığı gibi görünse de, uygulamada fiili kullanıcı ile abonenin farklı olması, kiracının taşınmazı tahliye etmesi, taşınmazın el değiştirmesi, elektronik ortamda kurulan abonelikler, kaçak kullanım iddiaları, taahhüt bozma bedelleri, elektronik kayıtların değerlendirilmesi, zamanaşımı savunmaları ve teknik hesaplamalar gibi birçok karmaşık hukuki ve teknik sorunu bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle eksik araştırma, yetersiz bilirkişi incelemesi veya usul kurallarına aykırılıklar, kararların istinaf ve temyiz aşamalarında kaldırılmasına veya bozulmasına neden olabilmektedir.

Bu rehberde; elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ve dijital yayın aboneliklerinden kaynaklanan alacak davaları ile kaçak kullanım ve taahhüt bozma bedeline ilişkin uyuşmazlıklar ayrı ayrı ele alınmış; görev ve yetki kuralları, dava şartları, deliller, ispat yükü, tensip işlemleri, ara kararlar, bilirkişi incelemeleri, uygulamada sık yapılan hatalar, bozma nedenleri, emsal uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar sistematik bir şekilde incelenmiştir.

Özellikle mesleğe yeni başlayan hâkimler, avukatlar, hukuk müşavirleri ve stajyerler açısından uygulamada karşılaşılan sorunlara pratik çözümler sunulması amaçlanmıştır; teorik bilgilerin yanında dava yönetimine katkı sağlayacak kontrol listeleri, hap bilgiler ve uygulama notlarına da yer verilmiştir.

Çalışmanın; yargı mensuplarına, avukatlara, akademisyenlere, hukuk öğrencilerine ve uygulayıcılara faydalı olması, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların daha hızlı, doğru ve adil şekilde çözümlenmesine katkı sağlaması en büyük temennimizdir.

Hüsnü Aldemir

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVALARI BİRİNCİ BÖLÜM

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları; elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon, dijital platform, aidat, güvenlik hizmeti, yazılım aboneliği ve benzeri sürekli edimli sözleşmelerden doğan ödenmemiş abonelik bedellerinin tahsili amacıyla açılan davalardır.

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları; elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, dijital platform, kablolu yayın ve benzeri sürekli edimli sözleşmelerden doğan kullanım bedellerinin tahsiline ilişkin davalardır. Uygulamada en sık uyuşmazlıklar; abonelik ilişkisinin varlığı, kullanım miktarı, fatura tahakkuku, kaçak kullanım, zamanaşımı ve abonelik devri konularında ortaya çıkmaktadır.

Görevli mahkeme, uyuşmazlığın niteliğine göre genellikle Asliye Hukuk Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi veya Asliye Ticaret Mahkemesi olabilir.

1. DAVA AÇILMADAN ÖNCE İNCELENECEK HUSUSLAR

1. Abonelik Sözleşmesinin Varlığı Araştırılmalıdır:

- Yazılı abonelik sözleşmesi
- Elektronik ortamda kurulan sözleşmeler
- Üyelik formu
- Başvuru belgeleri
- Hizmet aktivasyon kayıtları
- E-imza kayıtları
- SMS onayları
- IP kayıtları

2. Hizmetin Verildiğinin İspatı

Alacaklı;

- Hizmeti sunduğunu,
- Kullanım gerçekleştiğini,
- Faturalandırmanın doğru olduğunu,

ispat etmelidir.

Deliller:

- Faturalar
- Sayaç kayıtları
- Sistem logları
- Trafik kayıtları
- Kullanım dökümleri
- Teknik servis raporları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Aktivasyon kayıtları

3. Borcun Hesabı

Kontrol edilmelidir:

- Ana para
- Gecikme bedeli
- Faiz
- Vergiler
- Ceza şartı
- Kapatma-açma bedelleri

4. Zamanaşımı

Genellikle:

- TBK m.146 → 10 yıl
- Dönemsel alacaklarda TBK m.147 → 5 yıl

uygulanır.

- Mahkeme zamanaşımını re'sen dikkate alamaz.

2. ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR

1. Geçerli Bir Abonelik Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığı Araştırılacak hususlar:

- Yazılı abonelik sözleşmesi mevcut mu?
- Elektronik ortamda kurulmuş sözleşme var mı?
- Davalı sözleşmenin tarafı mı?
- Sözleşme feshedilmiş mi?
- Abonelik devredilmiş mi?
- Abonelik sonlandırma talebi bulunuyor mu?

Özellikle;

- Kiracının ayrılmasına rağmen aboneliğin kendi adına devam etmesi,
- Mülkiyet değişiklikleri,
- Miras yoluyla intikal

hususları araştırılmalıdır.

2. Davacının Aktif Husumet Ehliyeti

Dava açan şirketin;

- Hizmet sağlayıcı olup olmadığı,
- Alacağı devralıp almadığı,
- Özelleştirme veya birleşme sonucu hak sahibi olup olmadığı,

tespit edilmelidir.

3. Davalının Pasif Husumet Ehliyeti Araştırılmalıdır:

- Borçlu gerçek kişi mi?
- Tüzel kişi mi?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Mirasçı mı?
- Kiracı mı?
- Malik mi?

Özellikle sayaç kullanıcısı ile abonelik sahibi farklı kişiler olabilir.

4. Faturaların Hukuka Uygun Düzenlenip Düzenlenmediği İncelenmelidir:

- Fatura tarihleri
- Son ödeme tarihleri
- Tahakkuk şekli
- Tarife uygulaması
- Vergi ve fon kalemleri

5. Tüketici İşlemi Niteliği Uyuşmazlık;

- Tüketici işlemi mi?
- Ticari iş mi?

belirlenmelidir.

Görev bakımından;

- Tüketici Mahkemesi,
- Asliye Ticaret Mahkemesi,
- Asliye Hukuk Mahkemesi

ayrımı yapılmalıdır.

6. Zamanaşımı İncelemesi Araştırılmalıdır:

- Alacağın muaccel olduğu tarih
- Dava tarihi
- Takip tarihi
- Kesilme sebepleri

Özellikle eski dönem faturalarında zamanaşımı itirazı değerlendirilmelidir.

7. Kullanım Miktarının Doğruluğu İncelenmelidir:

- Sayaç kayıtları
- Endeks kayıtları
- Uzaktan okuma sistemleri
- Teknik raporlar

8. Kaçak veya Usulsüz Kullanım İddiası Araştırılmalıdır:

- Kaçak kullanım tespit tutanağı
- Denetim raporları
- Fotoğraflar
- Teknik bilirkişi incelemesi

3. TOPLANMASI GEREKEN DELİLLER

Davacı Taraf

- Abonelik sözleşmesi
- Üyelik formu
- Elektronik başvuru kayıtları
- Fatura örnekleri
- Cari hesap kayıtları (ekstresi)
- Sayaç okuma kayıtları
- İhtarname
- Borç dökümü
- Kaçak Kullanım kayıtları
- İcra takip dosyası
- Ticari Kaçak kullanım tutanakları defterler
- E-fatura kayıtları
- Tahakkuk cetvelleri
- Bilirkişi incelemesi

Davalı Taraf

- Abonelik fesih belgeleri (Fesih dilekçesi)
- Taşınma belgeleri
- Kira sözleşmesi
- Tapu kayıtları
- Ödeme makbuzları (dekontları)
- Banka (kayıtları) dekontları
- İptal başvuruları
- Kullanım yapılmadığına ilişkin deliller
- Hatalı fatura itirazları
- Sayaç değişim belgeleri
- Tanık delili
- Bilirkişi incelemesi

4. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ ... MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ'NE

DAVACI : ...

VEKİLİ : ...

DAVALI : ...

KONU : Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :

- 1- Davalı ile müvekkil arasında ... tarihli abonelik sözleşmesi bulunmaktadır.
- 2- Müvekkil sözleşme kapsamındaki hizmetleri eksiksiz olarak sunmuştur.
- 3- Davalıya ait kullanım karşılığında düzenlenen faturalar ödenmemiştir.
- 4- Yapılan ihtarlara rağmen borç tahsil edilememiştir.
- 5- Davalının toplam borcu ... TL olup alacağın tahsili gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : TBK, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Abonelik sözleşmesi, faturalar, ihtarname, hesap dökümleri, bilirkişi incelemesi ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Davanın kabulü ile ... TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili Av. ...

5. TENSİP ZAPTI İLE İSTENİLECEK BELGELER

DAVACIDAN

1. Abonelik sözleşmesi
2. Başvuru evrakları
3. Fatura örnekleri
4. Cari hesap ekstresi
5. Tahakkuk cetveli
6. Sayaç okuma kayıtları
7. Kaçak kullanım tutanakları
8. İhtarname ve tebliğ belgeleri
9. Ödeme hareketleri
10. İcra takip dosyası örneği

DAVALIDAN

1. Ödeme belgeleri
2. Fesih başvuruları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

3. Kira sözleşmeleri
4. Tapu kayıtları
5. Sayaç değişim belgeleri
6. İtiraz dilekçeleri
7. Taşınma belgeleri

KURUMLARDAN

Tapu Müdürlüğünden : Taşınmaz malik bilgileri

Nüfus Müdürlüğünden : Mirasçılık araştırması

İcra Müdürlüğünden : Takip dosyası

Hizmet Sağlayıcı Kurumdan: Abonelik dosyası, Sistem kayıtları ve Sayaç kayıtları

6. ÖRNEK TENSİP ZAPTI

1. Dava dilekçesinin kabulüne,
2. Davalıya dava dilekçesinin tebliğine,
3. Cevap süresinin HMK hükümlerine göre verilmesine,
4. Tarafların delillerini sunmaları için kesin süre verilmesine,
5. Davacıdan abonelik sözleşmesi ve hesap dökümlerinin istenmesine,
6. Gerekirse ilgili kurum kayıtlarının celbine,
7. Ön inceleme duruşması için gün tayinine,

karar verildi.

7. BİLİRKİŞİDEN İSTENEİLECEK HUSUSLAR

1. Abonelik ilişkisinin varlığı
2. Tahakkukların doğruluğu
3. Ödeme mahsupları
4. Faiz hesabı
5. Zamanaşımına uğrayan kalemler
6. Kaçak kullanım hesaplaması
7. Gerçek alacak miktarı

8. KABUL KARARI ÖRNEĞİ

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosya kapsamı, abonelik sözleşmesi, faturalar, kullanım kayıtları ve bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde davacının alacağının sabit olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle;

1. Davanın KABULÜNE,
2. ... TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal/akdi faiziyle davalıdan tahsiline,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

3. Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,
 4. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
- karar verildi.

9. KARARIN İNFAZI

Karar kesinleşince:

1. İlamlı icra takibi başlatılır.
2. Borçluya icra emri gönderilir.
3. Süresinde ödeme yapılmazsa haciz aşamasına geçilir.
4. Faiz ve yargılama giderleri tahsil edilir.
5. Gerekirse taşınır, taşınmaz ve üçüncü kişi hacizleri uygulanır.

10. EMSAL YARGITAY İLKELERİ

Yargıtay uygulamasına göre:

- Fatura tek başına kesin delil değildir.
- Kullanım kayıtları araştırılmalıdır.
- Abonelik sözleşmesi dosyaya getirtilmelidir.
- Teknik inceleme gereken durumlarda bilirkişi raporu alınmalıdır.
- Ödeme ve mahsup iddiaları değerlendirilmelidir.
- Zamanaşımı itirazı öncelikle incelenmelidir.

11. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN VE BOZMA NEDENİ YAPILAN DURUMLAR

1. Abonelik Sözleşmesi Getirilmeden Karar Verilmesi Yargıtay'ın bozma nedenidir.

Mahkeme;

- sözleşmeyi,
- abonelik başvurusunu,
- sistem kayıtlarını

dosyaya getirtmelidir.

2. Borçlu Sıfatı Araştırılmadan Hüküm Kurulması

Sadece taşınmaz maliki olmak borçlu olmak anlamına gelmez.

Abonelik sahibinin kim olduğu araştırılmalıdır.

3. Sayaç Kayıtları İncelenmeden Karar Verilmesi Özellikle:

- elektrik,
- su,
- doğalgaz

uyuşmazlıklarında teknik inceleme zorunlu hale gelebilir.

4. Zamanaşımı Def'inin Değerlendirilmemesi Sık bozma nedenidir.

5. Bilirkişi İncelemesinin Yetersiz Olması

Bilirkişi;

- hangi faturanın,
- hangi döneme ait olduğunu,
- hangi hesabı yaptığını

ayrıntılı açıklamalıdır.

6. Ödeme Belgelerinin İncelenmemesi

Banka dekontları değerlendirilmeden karar verilmesi bozma nedenidir.

7. Kaçak Kullanım Hesaplamasının Denetlenmemesi

Mahkeme;

- yönetmelik hükümlerine,
- tarife esaslarına

uygun hesap yapılıp yapılmadığını incelemelidir.

12. UYGULAMADA SIKÇA HATAYA DÜŞÜLEN KONULAR

DAVACILAR YÖNÜNDEN

- Eksik fatura sunulması
- Sözleşme aslının getirilmemesi (Kullanım kayıtlarının getirilmemesi)
- Yanlış faiz talebi
- Hesap cetveli sunulmaması
- Zamanaşımı hesabının yapılmaması - Zamanaşımına uğramış alacakların talep edilmesi

DAVALILAR YÖNÜNDEN

- Fesih belgesinin sunulmaması
- Ödeme dekontlarının dosyaya ibraz edilmemesi-**Ödeme belgelerinin sunulmaması**
- Abonelik devrinin ispatlanamaması
- **Fesih savunmasının ispatlanmaması**
- Kullanım yapılmadığı savunmasının belgesiz bırakılması
- **Hatalı fatura itirazlarının belgelendirilememesi**

ayrıştırılarak belirlenmelidir.

13. UYGULAMADA BOZMA NEDENİ YAPILAN HUSUSLAR

1. Abonelik Sözleşmesinin Dosyaya Getirilmemesi

Yargıtay'a göre:

Sözleşme incelenmeden hüküm kurulamaz.

2. Kullanımın İspatlanmaması

Sadece fatura yeterli değildir.

Özellikle:

- İnternet
- Telefon
- Dijital üyelik

uyuşmazlıklarında kullanım kayıtları araştırılmalıdır.

3. Bilirkişi İncelemesinin Eksik Yapılması

Bozma nedenidir.

Bilirkişi;

- Borç hesabını,
- Faizi,
- Zamanaşımını,
- Mahsup işlemlerini

incelemelidir.

4. Ödemelerin Mahsup Edilmemesi

Borçlunun yaptığı ödemeler mahsup edilmeden karar verilmesi bozma nedenidir.

5. Faizin Hatalı Hesaplanması

Faiz türü:

- Akdi faiz
- Temerrüt faizi
- Ticari faiz

14. EMSAL KARAR TABLOSU

İNCELENEN KONU

Abonelik sözleşmesinin ibraz edilmemesi

YERLEŞİK

UYGULAMASI

Eksik inceleme sayılır

YARGITAY

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

<u>İNCELENEN KONU</u>	<u>YERLEŞİK</u>	<u>YARGITAY</u>
	<u>UYGULAMASI</u>	
Abonelik sahibinin araştırılmaması	Bozma nedenidir	
Sayaç kayıtlarının incelenmemesi	Eksik araştırmadır	
Zamanaşımı itirazının değerlendirilmemesi	Bozma nedenidir	
Ödeme belgelerinin dikkate alınmaması	Bozma nedenidir	
Kaçak kullanım hesabının denetlenmemesi	Bozma nedenidir	
Bilirkişi raporunun gerekçesiz olması	Hükme esas alınamaz	
Cari hesap dökümlerinin incelenmemesi	Eksik inceleme sayılır	
Fesih savunmasının araştırılmaması	Bozma nedenidir	
Kullanıcı ile abonelik sahibinin farklı olması	Bozma nedenidir	
İhtimalinin araştırılmaması	Bozma nedenidir	

15. PRATİK BİLGİLER

DAVACI VEKİLİ İÇİN

- Sözleşmenin aslını veya onaylı örneğini mutlaka sunun.
- Kullanım kayıtlarını dosyaya getirtin.
- Borç hesap cetveli hazırlayın.
- Faiz türünü açıkça belirtin.
- Zamanaşımı riskini önceden değerlendirin.

HÂKİM İÇİN

- Sözleşmenin varlığını kesin olarak tespit edin.
- Hizmetin sunulup sunulmadığını araştırın.
- Kullanım kayıtlarını inceleyin.
- Bilirkişi raporunu denetleyin.
- Mahsup ve ödeme savunmalarını ayrı ayrı değerlendirin.

AVUKAT İÇİN

- Fatura ile kullanım kayıtlarını birlikte sunun.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Ödeme iddialarını banka kayıtlarıyla destekleyin.
- Teknik uyumsuzluklarda uzman bilirkişi talep edin.
- Zamanaşımı ve faiz hesaplarını ayrıntılı inceleyin.

16. HAKİM VE AVUKATLAR İÇİN PRATİK KONTROL LİSTESİ

- Abonelik sözleşmesi dosyada mevcut mu?
- Davalı gerçekten abonelik sahibi mi?
- Faturaların dayanağı getirildi mi?
- Sayaç kayıtları dosyada mı?
- Zamanaşımı incelemesi yapıldı mı?
- Ödeme belgeleri değerlendirildi mi?
- Faiz başlangıcı doğru tespit edildi mi?
- Bilirkişi raporu denetime elverişli mi?
- Kaçak kullanım hesabı yönetmeliğe uygun mu?
- Aktif ve pasif husumet doğru belirlenmiş mi?

Bu kontrol listesi kullanıldığında abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacak davalarında uygulamada görülen bozma nedenlerinin büyük bölümü önlenebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

I- GENEL BİLGİ

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları; elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, dijital yayın, kablolu yayın ve benzeri sürekli edimli hizmet sözleşmeleri nedeniyle doğan kullanım bedellerinin tahsili amacıyla açılan davalardır.

Bu davalar uygulamada en çok;

- Fatura bedeli alacağı,
- Kaçak kullanım bedeli,
- Eksik tahakkuk ettirilen tüketim bedeli,
- Güvence bedeli,
- Açma-kapama bedeli,
- Cihaz bedeli,
- Cayma bedeli,
- Taahhüt ihlali bedeli,
- Gecikme faizi,
- İcra takibine itirazın iptali

şeklinde görülmektedir.

II- HUKUKİ DAYANAK

Başlıca mevzuat:

- TBK m.1 vd.
- TBK m.117 vd.
- TBK m.146
- TBK m.147
- HMK
- İİK
- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
- Elektrik Piyasası Kanunu
- Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
- Su ve Kanalizasyon İdareleri Yönetmelikleri
- Elektronik Haberleşme Kanunu
- BTK düzenlemeleri
- Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

III- DAVANIN KONUSU

Davacı;

- Tahakkuk etmiş fatura alacağının,
- Kaçak kullanım bedelinin,
- Eksik tahakkuk bedelinin,
- Taahhüt bozma bedelinin,
- Gecikme faizinin

tahsiline karar verilmesini ister.

IV- GÖREVLİ MAHKEME

Tüketici İşlemi Varsa

Görevli mahkeme:

Tüketici Mahkemesi

Ticari İşletmeler Arasında

Görevli mahkeme:

Asliye Ticaret Mahkemesi

Tüketici Niteliği Bulunmayan Durumlarda

Görevli mahkeme:

Asliye Hukuk Mahkemesi

V- YETKİLİ MAHKEME

Genel yetki:

- Davalının yerleşim yeri

Özel yetki:

- Sözleşmenin ifa yeri
 - Tüketicinin yerleşim yeri
-

VI- İSPAT YÜKÜ

Genel kural:

Alacağını talep eden davacı ispatla yükümlüdür.

Davacı;

- Abonelik sözleşmesini,
- Hizmet verildiğini,
- Tüketim gerçekleştiğini,
- Tahakkukun usulüne uygun yapıldığını

kanıtlamalıdır.

VII- ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR

Mahkeme öncelikle;

1. Geçerli abonelik sözleşmesi var mı?

Araştırılmalıdır.

2. Davalı gerçekten abone mi?

Sıklıkla;

- Önceki malik
- Kiracı
- İşleten
- Fiili kullanıcı

sorunları ortaya çıkmaktadır.

3. Tüketim hangi döneme aittir?

Özellikle;

- Devir tarihleri
- Tahliye tarihi
- İş yeri kapanış tarihi

araştırılmalıdır.

4. Borç zamanaşımına uğramış mı?

Mutlaka incelenmelidir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

5. Faturalar usulüne uygun düzenlenmiş mi?

Araştırılmalıdır.

6. Sayaç kayıtları doğru mu?

Özellikle;

- Elektrik
- Su
- Doğalgaz

uyuşmazlıklarında önemlidir.

7. Kaçak kullanım tespiti hukuka uygun mu?

Kaçak kullanım davalarında öncelikli inceleme konusudur.

VIII- TOPLANMASI GEREKEN DELİLLER

Yazılı Deliller

- Abonelik sözleşmesi
 - Başvuru formu
 - Taahhütname
 - Faturalar
 - Borç dökümü
 - Cari hesap ekstresi
 - İhtarname
 - Tebligatlar
-

Kurumsal Kayıtlar

- Abone kayıtları
 - Sayaç okuma kayıtları
 - Tüketim çizelgeleri
 - Sistem kayıtları
 - Açma-kapama kayıtları
-

Teknik Belgeler

- Sayaç inceleme raporu
 - Kaçak kullanım tutanağı
 - Teknik bilirkişi raporu
 - Denetim tutanakları
-

İcra Dosyası

İtirazın iptali davalarında;

- Takip talebi
- Ödeme emri

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- İtiraz dilekçesi
- Kesinleşme kayıtları

incelenmelidir.

IX- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKTİREN HALLER

Özellikle;

- Kaçak kullanım
- Sayaç arızası
- Eksik tahakkuk
- Tüketim hesaplaması
- Taahhüt bozma bedeli

uyuşmazlıklarında bilirkişi incelemesi gerekir.

X- UYGULAMADA EN SIK KARŞILAŞILAN DAVA TÜRLERİ

Elektrik Aboneliği Alacağı

Su Aboneliği Alacağı

Doğalgaz Aboneliği Alacağı

Telefon Aboneliği Alacağı

İnternet Aboneliği Alacağı

Dijital Yayın Aboneliği Alacağı

Kaçak Elektrik Bedeli Davaları

Kaçak Su Kullanımı Davaları

Taahhüt Bozma Bedeli Davaları

XI- ARAŞTIRILMASI / DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSUSLAR

Uygulamada verilen bozma kararlarının önemli bölümü eksik araştırma ve incelemeye dayanmaktadır.

Mahkeme tarafından aşağıdaki hususlar ayrıntılı şekilde araştırılmalıdır.

1- Davalının Gerçek Borçlu Olup Olmadığı

Özellikle;

- Kiracı
- Malik
- İşletmeci
- Önceki kullanıcı
- Sonraki kullanıcı

ayırımı yapılmalıdır.

Sadece abonelik kaydı bulunması her zaman borcun tamamından sorumluluk için yeterli değildir.

Özellikle taşınmazın devredildiği veya tahliye edildiği durumlarda fiili kullanımın kime ait olduğu belirlenmelidir.

2- Kullanım Döneminin Tespiti

Borç hangi döneme ilişkindir?

Araştırılmalıdır.

Örnek:

- Kiracı 01.01.2022 tarihinde çıkmışsa,
- Faturalar 2023 yılına aitse,

sorumluluk doğmayabilir.

3- Aboneliğin İptal Edilip Edilmediği

Sıklıkla;

- Tahliye edilmiş,
- İşletme kapanmış,
- Kullanım sona ermiş,

olmasına rağmen abonelik sonlandırılmamaktadır.

Bu durumda sorumluluğun kapsamı belirlenmelidir.

4- Faturaların Tebliği

Faturaların;

- Düzenlenmesi,
- Bildirilmesi,
- Tahakkuk ettirilmesi,

usulüne uygun olmalıdır.

5- Tüketim Miktarının Gerçekliği

Özellikle yüksek miktartlı alacaklarda;

- Önceki tüketimler
- Sonraki tüketimler
- Ortalama tüketimler

karşılaştırılmalıdır.

6- Kaçak Kullanım Tespitinin Hukuka Uygunluğu

Kaçak kullanım bedellerinde;

- Tutanak düzenleme usulü
- İmza durumu
- Tespit şekli
- Hesaplama yöntemi

incelenmelidir.

7- Zamanaşımı

Davaya konu alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı araştırılmalıdır.

Zamanaşımı itirazı varsa öncelikle değerlendirilmelidir.

XII- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Abonelik Sözleşmesi Tek Başına Yeterli Değildir

Mahkeme;

- Kullanım kayıtlarını,
- Tahakkuk kayıtlarını,
- Sayaç kayıtlarını,

birlikte değerlendirmelidir.

Bilgisayar Çıktıları Tek Başına Kesin Delil Sayılamaz

Özellikle;

- Cari hesap dökümleri
- İç sistem kayıtları

destekleyici delillerle doğrulanmalıdır.

Kaçak Kullanım Tutanakları Kesin Delil Değildir

Aksinin ispatı mümkündür.

Bu nedenle bilirkişi incelemesi yapılmalıdır.

XIII- UYGULAMADA SIKÇA HATAYA DÜŞÜLEN HUSUSLAR

HATA 1

Abone olan kişinin her durumda sorumlu kabul edilmesi.

Gerçekte;

- Kullanıcı değişmiş olabilir.
 - Kiracı taşınmış olabilir.
 - İşletme devredilmiş olabilir.
-

HATA 2

Fiili kullanıcı araştırılmadan karar verilmesi.

Bozma nedenidir.

HATA 3

Sayaç incelemesi yaptırılmaması.

Özellikle;

- Elektrik
- Su
- Doğalgaz

davalarında bozma nedenidir.

HATA 4

Zamanaşımı savunmasının değerlendirilmemesi.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Bozma nedenidir.

HATA 5

Eksik bilirkişi raporuna dayanılması.

Bozma nedenidir.

HATA 6

Tüketim hesaplarının denetlenmemesi.

Mahkeme hesaplamanın dayanağını incelemelidir.

HATA 7

Kaçak kullanım hesaplamasının kontrol edilmemesi.

Sık rastlanan bozma nedenlerinden biridir.

XIV- UYGULAMADA KARŞILAŞILAN BOZMA NEDENLERİ

Kullanıcının kim olduğunun araştırılmaması

Tahliye tarihinin belirlenmemesi

Mülkiyet devrinin araştırılmaması

Sayaç incelemesi yaptırılmaması

Bilirkişi raporunun yetersiz olması

Zamanaşımı savunmasının karşılanmaması

Faturaların hangi döneme ait olduğunun belirlenmemesi

Kaçak kullanım bedelinin mevzuata uygun hesaplanmaması

Eksik inceleme ile hüküm kurulması

Gerekçesiz karar verilmesi

XV- BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

Bilirkişiden özellikle;

Abonelik başlangıç tarihi

Borcun ait olduğu dönem

Tüketim miktarı

Hesaplama yöntemi

Tarife türü

Faiz hesabı

Kaçak kullanım hesabı

Zamanaşımına uğrayan dönemler

ayrıntılı şekilde açıklatılmalıdır.

XVI- İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILAN İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA

Araştırılması gereken hususlar:

- Takip tarihi
- Borç miktarı

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- İtiraz tarihi
 - İtirazın kapsamı
 - Faiz başlangıcı
 - Likit alacak olup olmadığı
-

İcra İnkâr Tazminatı Açısından

Şu hususlar ayrıca incelenmelidir:

- Alacak belirli mi?
 - Hesaplanabilir mi?
 - Borçlu itirazında haklı mı?
-

XVII- TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİ

Uyumsuzluk tüketici işlemi ise;

Görev:

Tüketici Mahkemesi

olacaktır.

Görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece re'sen dikkate alınmalıdır.

XVIII- TENSİP ZAPTI İLE DAVA KONUSUNA GÖRE İSTENİLECEK BELGELER

Uygulamada eksik belge toplanması bozma nedenlerinin en önemli sebeplerinden biridir. Tensip aşamasında aşağıdaki belgelerin getirilmesi büyük önem taşır.

A- HER DOSYADA İSTENMESİ GEREKEN BELGELER

Davacı Kurumdan

- Abonelik sözleşmesi
 - Abone başvuru formu
 - Abone bilgi formu
 - Kimlik bilgileri
 - Adres kayıtları
 - Borç dökümü
 - Cari hesap ekstresi
 - Faturalar
 - Tahakkuk kayıtları
 - Hizmet dökümleri
 - Ödeme kayıtları
 - İhtarname ve tebligatlar
-

Davalıdan

- Ödeme makbuzları
- Dekontlar
- Tahliye belgeleri
- Kira sözleşmesi

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Devir sözleşmeleri
 - İtiraz dilekçeleri
-

Nüfus ve Adres Kayıtları

- MERNİS adres kayıtları
 - Yerleşim yeri kayıtları
-

B- ELEKTRİK ABONELİĞİ DAVALARINDA

İstenmesi gereken belgeler:

- Sayaç okuma tutanakları
 - Endeks kayıtları
 - Tüketim çizelgeleri
 - Açma-kapama kayıtları
 - Kaçak kullanım tutanakları
 - Teknik raporlar
 - Sayaç muayene raporları
-

C- SU ABONELİĞİ DAVALARINDA

- Sayaç inceleme raporları
 - Endeks kayıtları
 - Tüketim cetvelleri
 - Arıza kayıtları
 - Kaçak su tutanakları
-

D- DOĞALGAZ DAVALARINDA

- Gaz açma-kapama tutanakları
 - Sayaç kayıtları
 - Tüketim kayıtları
 - Teknik inceleme raporları
-

E- TELEFON VE İNTERNET DAVALARINDA

- Hizmet kullanım kayıtları
 - Trafik kayıtları
 - Abonelik başvuru evrakları
 - Taahhütname
 - Cayma bedeli hesap cetveli
 - Kampanya kayıtları
 - Sistem kayıtları
-

F- İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILAN DAVALARDA

İlgili icra müdürlüğünden;

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Takip talebi
- Ödeme emri
- Tebligat evrakı
- İtiraz dilekçesi
- Takip dosyası

celbedilmelidir.

XIX- TERDİTLİ TALEPLER

Abonelik alacağı davalarında terditli talep kurulması mümkündür.

Örnek 1

Asıl talep:

Abonelik sözleşmesine dayalı alacak

Terditli talep:

Sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre alacak

Örnek 2

Asıl talep:

Fatura alacağı

Terditli talep:

Fiili kullanım bedeli

Örnek 3

Asıl talep:

Kaçak kullanım bedeli

Terditli talep:

Normal tüketim bedeli

Örnek 4

Asıl talep:

Sözleşmesel faiz

Terditli talep:

Yasal faiz

XX- USUL KONULARI

1- DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

Uyuşmazlığın niteliğine göre dava şartı arabuluculuk incelenmelidir.

Özellikle;

- Ticari uyuşmazlıklarda
- Belirli tüketici uyuşmazlıklarında

zorunlu arabuluculuk gündeme gelebilir.

2- GÖREV

Mahkemece re'sen incelenir.

Yanlış görevli mahkemede açılan dava usulden reddedilebilir.

3- YETKİ

İlk itiraz niteliğindedir.

Süresinde ileri sürülmelidir.

4- ZAMANAŞIMI

Def'i niteliğindedir.

Davalı tarafından ileri sürülmelidir.

5- HUSUMET

En çok bozma nedeni yapılan konulardan biridir.

Gerçek borçlu tespit edilmelidir.

6- DELİL AVANSI

Eksiklik varsa tamamlatılmalıdır.

7- BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

Yatırılmadığında HMK hükümleri uygulanmalıdır.

XXI- ÖZEL DURUM OLUŞTURAN HALLER

1- KİRAÇININ TAHLİYE ETMİŞ OLMASI

Tahliye tarihi araştırılmalıdır.

Tahliye sonrasındaki borçlardan sorumluluk her zaman kabul edilemez.

2- TAŞINMAZIN SATILMASI

Satış tarihi önemlidir.

Satış öncesi ve sonrası dönemler ayrılmalıdır.

3- MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

Abonenin ölümü halinde;

- Mirasçılık durumu
- Mirasın reddi
- Tereke durumu

araştırılmalıdır.

4- TÜZEL KİŞİ ABONELER

Şirket birleşmesi,

şirket devri,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

tasfiye,
ticaret sicili kayıtları
incelenmelidir.

5- KAÇAK KULLANIM İDDİASI

En fazla bozma nedeni yapılan alanlardan biridir.
Mutlaka teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

XXII- EMSAL KARAR TABLOSU

Konu	Yerleşik İlke
Abonelik alacağı	Davacı alacağını usulüne uygun delillerle ispatlamalıdır
Kaçak kullanım	Teknik inceleme yapılmalıdır
Zamanaşımı	İleri sürülmüşse değerlendirilmelidir
Kiracının sorumluluğu	Kullanım dönemi belirlenmelidir
Malik sorumluluğu	Fiili kullanım araştırılmalıdır
İnternet aboneliği	Taahhüt ihlal bedeli denetlenmelidir
Elektrik alacağı	Sayaç kayıtları incelenmelidir
Su alacağı	Endeks kayıtları araştırılmalıdır
Doğalgaz alacağı	Tüketim hesabı denetlenmelidir
İtirazın iptali	Takip dosyası birlikte değerlendirilmelidir
İcra inkar tazminatı	Alacak likit olmalıdır
Husumet	Gerçek borçlu belirlenmelidir
Eksik inceleme	Bozma nedenidir
Yetersiz bilirkişi raporu	Bozma nedenidir
Gerekçesiz karar	Bozma nedenidir

XXIII- HAKİM VE AVUKATLAR İÇİN KONTROL LİSTESİ

- ✓ Abonelik sözleşmesi getirildi mi?
- ✓ Davalı gerçek abone mi?
- ✓ Kullanım dönemi tespit edildi mi?
- ✓ Tahliye tarihi araştırıldı mı?
- ✓ Mülkiyet durumu incelendi mi?
- ✓ Faturalar dosyaya alındı mı?
- ✓ Borç dökümü getirildi mi?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Zamanaşımı incelendi mi?
- ✓ İcra dosyası celbedildi mi?
- ✓ Bilirkişi raporu yeterli mi?
- ✓ Kaçak kullanım hesabı denetlendi mi?
- ✓ Faiz hesabı kontrol edildi mi?
- ✓ Husumet doğru kişiye yöneltilmiş mi?
- ✓ Gerekçeli karar tüm savunmaları karşılıyor mu?

XXIV- HAP BİLGİLER

- Abonelik sözleşmesi tek başına alacağın ispatı için yeterli değildir.
- Fiili kullanıcı araştırılmadan hüküm kurulamaz.
- Kaçak kullanım tutanağı kesin delil değildir.
- Zamanaşımı itirazı mutlaka değerlendirilmelidir.
- İcra inkar tazminatı için alacağın likit olması gerekir.
- Tahliye tarihi sorumluluğun belirlenmesinde kritik öneme sahiptir.
- Sayaç kayıtları ve tüketim çizelgeleri çoğu zaman davanın kaderini belirler.
- Eksik bilirkişi incelemesi bozma nedenidir.
- Görev hususu kamu düzenindendir.
- Husumet yanlışlığı abonelik davalarında en sık karşılaşılan sorunlardandır.

XXV- DAVA ÇEŞİTLERİ

1- ELEKTRİK ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Genel Açıklama

Elektrik dağıtım veya perakende satış şirketleri tarafından tüketilen elektrik enerjisine ilişkin ödenmeyen fatura bedellerinin tahsili amacıyla açılan davalardır.

En sık;

- Fatura alacağı
- Gecikme faizi
- Açma-kapama bedeli
- Güvence bedeli
- Eksik tahakkuk bedeli

uyuşmazlık konusu olmaktadır.

Araştırılması Gereken Hususlar

- Geçerli abonelik sözleşmesi var mı?
- Tüketim dönemi nedir?
- Davalı o dönemde kullanıcı mıydı?
- Sayaç kayıtları doğru mu?
- Faturalar usulüne uygun düzenlenmiş mi?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Borç hesaplaması doğru mu?

Önemli Deliller

- Abonelik sözleşmesi
- Sayaç okuma kayıtları
- Endeks bilgileri
- Faturalar
- Tahakkuk kayıtları
- Ödeme kayıtları

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

- Sadece bilgisayar çıktıları yeterli görülmemektedir.
- Sayaç kayıtlarının dosyaya sunulması gerekir.
- Kiracının tahliye tarihi mutlaka araştırılmalıdır.

Yerleşik İlke

"Tüketim miktarı ve tahakkuk hesapları denetlenmeden karar verilemez."

2- SU ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Genel Açıklama

Su ve kanalizasyon idarelerinin su tüketiminden kaynaklanan alacaklarının tahsili amacıyla açılan davalardır.

En Çok Karşılaşılan Uyuşmazlıklar

- Yüksek fatura
- Sayaç arızası
- Kaçak su kullanımı
- Kaçak bağlantı
- Endeks hatası

Araştırılması Gereken Hususlar

- Sayaç sağlam mı?
- Endeksler doğru okunmuş mu?
- Tüketim olağan mı?
- Davalı kullanım döneminde taşınmazda mı?

Deliller

- Abonelik dosyası
- Sayaç raporları
- Endeks kayıtları
- Arıza kayıtları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Tüketim cetvelleri
-

Önemli Bilgi

Ani ve olağan dışı yüksek tüketimlerde teknik bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir.

3- DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Genel Açıklama

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin tüketim bedellerinin tahsili amacıyla açtıkları davalardır.

Özel İnceleme Konuları

- Sayaç söküm tarihi
 - Gaz açma-kapama tarihi
 - Tüketim miktarı
 - Sayaç arızası
-

Deliller

- Gaz açma tutanakları
 - Sayaç raporları
 - Tüketim kayıtları
 - Tahakkuk kayıtları
-

Önemli Husus

Özellikle kış aylarında yüksek tüketim nedeniyle oluşan faturalarda teknik inceleme zorunlu hale gelebilmektedir.

4- TELEFON ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Genel Açıklama

Sabit telefon veya mobil telefon hizmetlerinden doğan alacakların tahsiline ilişkin davalardır.

En Sık Uyuşmazlıklar

- Kullanım bedeli
 - Roaming ücretleri
 - Ek paket ücretleri
 - Katma değerli servis ücretleri
-

Araştırılması Gereken Hususlar

- Hattın kullanıcıya ait olup olmadığı
- Kullanım kayıtları
- Tarife değişiklikleri
- Bilgilendirme yapılıp yapılmadığı

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Deliller

- Abonelik sözleşmesi
 - HTS kayıtları
 - Fatura kayıtları
 - Tarife bilgileri
-

Önemli Bilgi

Operatör kayıtları ile fatura içerikleri uyumlu olmalıdır.

5- İNTERNET ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Genel Açıklama

İnternet hizmet sağlayıcılarının abonelikten doğan alacaklarının tahsiline ilişkin davalardır.

En Çok Karşılaşılan Sorunlar

- Taahhüt ihlali
 - Cayma bedeli
 - Modem bedeli
 - Hizmet kalitesi uyumsuzluğu
 - Erken fesih
-

Araştırılması Gereken Hususlar

- Taahhütname var mı?
 - Süresi ne kadar?
 - Fesih tarihi nedir?
 - Cayma bedeli nasıl hesaplandı?
-

Deliller

- Taahhütname
 - Fesih kayıtları
 - Kullanım kayıtları
 - Kampanya belgeleri
-

Önemli Bilgi

Cayma bedelinin ayrıntılı ve denetlenebilir şekilde hesaplanması gerekir.

6- DİJİTAL YAYIN ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Genel Açıklama

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Uydu yayını, platform hizmetleri ve dijital yayın aboneliklerinden kaynaklanan alacaklara ilişkindir.

Uyuşmazlık Konuları

- Paket ücretleri
 - Cihaz bedelleri
 - Decoder bedelleri
 - Erken fesih bedelleri
-

Deliller

- Abonelik sözleşmesi
 - Cihaz teslim tutanağı
 - Fesih evrakları
 - Fatura kayıtları
-

Önemli Husus

Cihaz tesliminin ispatı gereklidir.

Teslim ispatlanıyorsa cihaz bedeli talebi reddedilebilir.

7- KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ DAVALARI

Genel Açıklama

Elektrik enerjisinin sayaçsız veya sayaç müdahalesiyle kullanılması nedeniyle tahakkuk ettirilen bedellere ilişkin davalardır.

En Önemli Konu

Kaçak kullanım tutanağıdır.

Ancak tutanak tek başına kesin delil değildir.

Araştırılması Gereken Hususlar

- Tutanak usulüne uygun mu?
 - Tespit tarihi doğru mu?
 - Sayaç incelendi mi?
 - Hesaplama mevzuata uygun mu?
-

Deliller

- Kaçak kullanım tutanağı
- Fotoğraflar
- Teknik inceleme raporları
- Bilirkişi raporları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Sık Bozma Nedenleri

- Teknik inceleme yaptırılmaması
- Eksik bilirkişi raporu
- Yanlış hesaplama

Önemli Bilgi

Kaçak kullanım bedeli ile normal tüketim bedeli birbirinden farklı kavramlardır.

8- KAÇAK SU KULLANIMI DAVALARI

Genel Açıklama

Abonelik dışı veya sayaç dışı su kullanımından kaynaklanan alacak davalarıdır.

Araştırılması Gereken Hususlar

- Kaçak bağlantı var mı?
- Tespit tutanağı usulüne uygun mu?
- Hesaplama yöntemi doğru mu?

Deliller

- Kaçak kullanım tutanağı
- Teknik inceleme raporları
- Fotoğraflar
- Keşif

Önemli Bilgi

Mahkemeler çoğu zaman teknik bilirkişi incelemesi yaptırmaktadır.

9- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARI

Genel Açıklama

Abonenin taahhüt süresi dolmadan sözleşmeyi sona erdirmesi nedeniyle açılan davalardır.

En çok;

- İnternet
- GSM
- Dijital yayın

aboneliklerinde görülür.

Araştırılması Gereken Hususlar

Geçerli bir taahhütname var mı?

Taahhüt süresi ne kadar?

Fesih tarihi nedir?

Bedel nasıl hesaplanmıştır?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

İndirimler nelerdir?

Deliller

- Taahhütname
 - Kampanya belgeleri
 - Abonelik sözleşmesi
 - Fesih kayıtları
 - Hesap cetveli
-

Sık Bozma Nedenleri

- Taahhütnamenin dosyaya sunulmaması
 - Hesabın denetlenememesi
 - İndirimin gösterilmemesi
 - Bilirkişi incelemesi yapılmaması
-

Çok Önemli Uygulama İlkesi

Taahhüt bozma bedeli;

abonenin taahhüt nedeniyle elde ettiği avantaj ve indirimlerle sınırlı olarak hesaplanmalıdır.

Aboneye sağlanmayan veya ispatlanamayan indirimler talep konusu yapılamaz.

KISA HAP BİLGİLER

- ✓ Elektrik, su ve doğalgaz davalarında sayaç kayıtları davanın temel delilidir.
- ✓ Telefon ve internet davalarında kullanım kayıtları ile fatura kayıtları birlikte incelenmelidir.
- ✓ Dijital yayın davalarında cihaz teslimi mutlaka ispatlanmalıdır.
- ✓ Kaçak elektrik ve kaçak su davalarında teknik bilirkişi incelemesi çoğu zaman zorunludur.
- ✓ Taahhüt bozma bedeli davalarında indirim miktarının ispatı davacıya aittir.
- ✓ Abonelik kaydı bulunan kişi her zaman gerçek borçlu olmayabilir.
- ✓ Kiracının tahliye tarihi ve fiili kullanım dönemi mutlaka araştırılmalıdır.
- ✓ Eksik inceleme, yetersiz bilirkişi raporu ve husumet yanlışlığı bu dava türlerinde en sık bozma nedenlerini oluşturmaktadır.

UYGULAMADA EN ÇOK KARŞILAŞILAN ÖZEL DURUMLAR, YARGITAY İLKELERİ VE PRATİK ÇÖZÜMLER

I- KİRACI – MALİK – ABONE AYRIMI

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Abonelik davalarında en çok uyuşmazlık çıkaran konu budur.

Uygulamada;

- Abone malik olabilir,
- Abone kiracı olabilir,
- Abone önceki malik olabilir,
- Abone önceki kiracı olabilir,
- Abonelik hiç devralınmamış olabilir.

Bu nedenle sadece abonelik kaydı esas alınarak karar verilmesi çoğu zaman bozma nedenidir.

İncelenecek Belgeler

- Tapu kaydı
- Kira sözleşmesi
- Tahliye tutanağı
- Adres kayıtları
- Belediye kayıtları
- Elektrik-su-doğalgaz abonelik kayıtları

Yerleşik İlke

Fiili kullanıcı belirlenmeden hüküm kurulamaz.

II- TAHLİYE SONRASI BORÇLAR

Sıklıkla görülen durum:

Kiracı taşınmıştır.

Ancak aboneliği kapattırmamıştır.

Sonraki dönem faturaları oluşmuştur.

Mahkemece Araştırılacak Hususlar

- Tahliye tarihi
- Anahtar teslim tarihi
- Yeni kullanıcı tarihi
- Yeni kira sözleşmesi

Bozma Sebebi

Tahliye tarihi araştırılmadan karar verilmesi.

III- TAŞINMAZ SATILDIKTAN SONRA OLUŞAN BORÇLAR

Örnek:

01.05.2022 tarihinde satış yapılmıştır.

Borç 2023 yılına ilişkindir.

Bu durumda satış sonrası döneme ilişkin sorumluluk ayrıca değerlendirilmelidir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

İstenmesi Gereken Belgeler

- Tapu kayıtları
- Satış senedi
- Devir tarihi belgeleri

Bozma Nedeni

Mülkiyet değişikliği araştırılmadan karar verilmesi.

IV- MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

Abonenin ölmesi halinde;

- Tereke
- Mirasçılar
- Mirasın reddi

incelenmelidir.

Araştırılacak Belgeler

- Veraset ilamı
- Mirasçılık belgesi
- Reddi miras kararları

Önemli Husus

Mirasın reddedildiği durumlarda mirasçı sorumlu tutulamaz.

V- ŞİRKETLERİN BORÇLARI

Tüzel kişi abonelerde;

- Şirket birleşmesi
- Şirket devri
- Tür değişikliği
- Tasfiye

durumları incelenmelidir.

İstenmesi Gereken Belgeler

- Ticaret sicili kayıtları
- Tasfiye kayıtları
- Birleşme belgeleri

Bozma Nedeni

Yanlış tüzel kişiye husumet yöneltilmesi.

VI- GÜVENCE (DEPOZİTO) BEDELİ UYUŞMAZLIKLARI

Abonelik başlangıcında alınan güvence bedelinin iadesi sıklıkla dava konusu olmaktadır.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

İncelenecek Hususlar

- Güvence bedeli alındı mı?
 - Ne kadar alındı?
 - İade edildi mi?
 - Mahsup yapıldı mı?
-

Deliller

- Makbuzlar
 - Kurum kayıtları
 - Hesap dökümleri
-

VII- FAİZ UYUŞMAZLIKLARI

Sık yapılan hata:

Fatura tarihinden itibaren otomatik faiz hesaplanması.

Araştırılmalıdır

- Temerrüt tarihi
 - İhtar tarihi
 - Tebligat tarihi
 - Sözleşmesel faiz hükmü
-

Bozma Nedeni

Yanlış faiz başlangıcı.

VIII- ZAMANAŞIMI SAVUNMALARI

Abonelik alacaklarında sıklıkla zamanaşımı itirazı yapılmaktadır.

Mahkemenin Yapması Gereken

Her faturayı ayrı ayrı değerlendirmek.

Bozma Nedeni

Toplu değerlendirme yapılması.

IX- FATURA TEBLİĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR

Davalı çoğu zaman;

"Bana hiç fatura gelmedi."

savunmasında bulunmaktadır.

İncelenecek Belgeler

- Fatura gönderim kayıtları
- Elektronik tebligat kayıtları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- SMS kayıtları
 - E-posta kayıtları
-

Önemli Husus

Faturanın tebliğ edilmemesi borcu her zaman ortadan kaldırmaz.
Ancak temerrüt ve faiz yönünden önem taşıyabilir.

X- ABONELİK İMZASININ İNKÂRI

Davalı;

"Bu sözleşmedeki imza bana ait değildir."
şeklinde savunma yapabilir.

Yapılması Gereken

- İmza incelemesi
 - Grafoloji bilirkişisi incelemesi
-

Bozma Nedeni

İmza incelemesi yapılmadan hüküm kurulması.

XI- SAHTE ABONELİK İDDİALARI

Özellikle;

- GSM
- İnternet
- Dijital yayın

aboneliklerinde görülmektedir.

Araştırılması Gerekenler

- Kimlik belgeleri
 - Başvuru evrakları
 - Kamera kayıtları
 - Elektronik onay kayıtları
-

Önemli Husus

Elektronik onay süreçleri ayrıntılı incelenmelidir.

XII- E-DEVLET VE ELEKTRONİK ONAYLI ABONELİKLER

Yeni uygulamalarda;

- SMS onayı
- Elektronik imza
- Mobil imza
- E-devlet doğrulaması

kullanılmaktadır.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Deliller

- Log kayıtları
 - IP kayıtları
 - Onay kayıtları
 - Elektronik işlem kayıtları
-

Bozma Nedeni

Elektronik kayıtların incelenmemesi.

XIII- KAÇAK ELEKTRİK DAVALARINDA ÖZEL DURUMLAR

En çok bozulan dava türlerinden biridir.

Araştırılmalıdır

- Kaçak kullanım tarihi
 - Sayaç müdahalesi
 - Mühür durumu
 - Fotoğraflar
 - Teknik raporlar
-

Teknik Bilirkişiye Sorulması Gerekenler

- Müdahale var mı?
 - Müdahale ne zaman yapılmış?
 - Hesaplama doğru mu?
 - Yönetmeliğe uygun mu?
-

Bozma Sebebi

Teknik rapor alınmaması.

XIV- KAÇAK SU DAVALARINDA ÖZEL DURUMLAR

Arazi sulamaları ve tarımsal kullanımlarda sık görülmektedir.

Araştırılması Gereken Hususlar

- Kaçak bağlantı
 - Sayaç dışı kullanım
 - Sulama miktarı
 - Teknik hesaplama yöntemi
-

Bozma Sebebi

Teknik inceleme yapılmadan karar verilmesi.

XV- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARINDA ÖZEL DURUMLAR

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Özellikle internet ve GSM davalarında çok sık görülmektedir.

Mutlaka Dosyada Bulunmalıdır

- Taahhütname
 - Kampanya formu
 - İndirim tablosu
 - Fesih kaydı
-

Mahkemece İncelenecek Hususlar

- Aboneye gerçekten indirim sağlanmış mı?
 - İndirim miktarı ne kadar?
 - Taahhüt süresi ne kadar?
 - Kalan süre ne kadar?
-

Bozma Sebepleri

- Taahhütnamenin bulunmaması
 - İndirimin ispatlanamaması
 - Hesabın denetlenememesi
 - Bilirkişi incelemesinin yetersiz olması
-

ABONELİK DAVALARINDA EN ÇOK BOZMA NEDENİ YAPILAN 20 KONU

1. Fiili kullanıcının belirlenmemesi.
 2. Tahliye tarihinin araştırılmaması.
 3. Mülkiyet değişikliğinin incelenmemesi.
 4. Yanlış husumet.
 5. Eksik bilirkişi raporu.
 6. Zamanaşımının değerlendirilmemesi.
 7. Sayaç kayıtlarının getirtilmemesi.
 8. Endeks kayıtlarının incelenmemesi.
 9. Kaçak kullanım hesabının denetlenmemesi.
 10. Teknik inceleme yapılmaması.
 11. İmza incelemesi yapılmaması.
 12. Elektronik kayıtların incelenmemesi.
 13. Fatura dönemlerinin ayrıştırılmaması.
 14. Temerrüt tarihinin yanlış belirlenmesi.
 15. Faizin yanlış hesaplanması.
 16. İcra dosyasının incelenmemesi.
 17. Güvence bedelinin mahsup edilmemesi.
 18. Eksik belge ile karar verilmesi.
 19. Gereksiz karar kurulması.
 20. Çelişkili bilirkişi raporlarının giderilmemesi.
-

UYGULAMADA AVUKATLAR VE HÂKİMLER İÇİN ALTIN KURAL

Abonelik alacağı davalarında karar verilmeden önce mutlaka şu dört soru cevaplandırılmalıdır:

1. Gerçek kullanıcı kimdir?
2. Borç hangi döneme aittir?
3. Hesaplama hangi belgeye dayanmaktadır?
4. Hesaplama bilirkişi tarafından denetlenmiş midir?

Bu dört sorudan biri cevapsız kalmışsa, dosyada eksik inceleme bulunma ve kararın istinaf veya temyizde kaldırılma/bozulma ihtimali önemli ölçüde artar.

UYGULAMADA EN ÇOK KULLANILAN YARGITAY İLKELERİ – İSPAT KURALLARI – BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ – DAVA KAZANMA KONTROL LİSTESİ

XVI- ABONELİK DAVALARINDA İSPAT KURALLARI

Genel Kural

TBK ve HMK hükümlerine göre;

Alacağını talep eden taraf alacağını ispatla yükümlüdür.

Bu nedenle davacı;

- ✓ Abonelik ilişkisini,
 - ✓ Hizmet sunulduğunu,
 - ✓ Tüketim gerçekleştiğini,
 - ✓ Hesaplamanın doğru olduğunu,
 - ✓ Borcun ödenmediğini
- ispat etmek zorundadır.

İspat Edilmesi Gereken Unsurlar

1- Geçerli Abonelik İlişkisi

Dosyada bulunmalıdır:

- Abonelik sözleşmesi
- Başvuru formu
- Elektronik onay kayıtları
- Taahhütname

2- Hizmet Verildiğinin İspatı

Dosyada bulunmalıdır:

- Sayaç kayıtları
- Sistem kayıtları
- Kullanım kayıtları
- Trafik kayıtları
- Hizmet raporları

3- Alacak Hesabının İspatı

Dosyada bulunmalıdır:

- Faturalar
- Cari hesap ekstresi
- Tahakkuk kayıtları
- Hesap cetvelleri

4- Temerrüdün İspatı

Dosyada bulunmalıdır:

- İhtarname
- Tebligat evrakları
- İcra takibi belgeleri

XVII- BİLİRKİŞİYE SORULMASI GEREKEN SORULAR

Uygulamada eksik bilirkişi raporu en çok bozma nedeni yapılan konulardandır.

Elektrik Davalarında

1. Davalıya ait tüketim miktarı nedir?
2. Hesaplama mevzuata uygun mudur?
3. Sayaç kayıtları ile faturalar uyumlu mudur?
4. Borç miktarı doğru mudur?
5. Zamanaşımına uğrayan kısım var mıdır?

Su Davalarında

1. Endeks kayıtları doğru mudur?
2. Sayaç arızası mevcut mudur?
3. Hesaplama yöntemi doğru mudur?
4. Fazla tahakkuk bulunmakta mıdır?

Doğalgaz Davalarında

1. Tüketim hesaplaması doğru mudur?
2. Sayaç kayıtları ile tahakkuklar uyumlu mudur?
3. Borç miktarı ne kadardır?

Telefon ve İnternet Davalarında

1. Kullanım kayıtları mevcut mudur?
2. Taahhüt ihlali gerçekleşmiş midir?
3. Cayma bedeli doğru hesaplanmış mıdır?
4. İndirim miktarı ne kadardır?

Kaçak Kullanım Davalarında

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

1. Kaçak kullanım mevcut mudur?
 2. Teknik tespit doğru mudur?
 3. Hesaplama yöntemi mevzuata uygun mudur?
 4. Tahakkuk miktarı doğru mudur?
-

XVIII- YARGITAY'IN BENİMSEDİĞİ TEMEL İLKELER

İlke 1

Abonelik sözleşmesi tek başına borcun ispatı için yeterli değildir.

İlke 2

Tüketim kayıtları denetlenmelidir.

İlke 3

Fiili kullanıcı belirlenmelidir.

İlke 4

Eksik bilirkişi incelemesiyle hüküm kurulamaz.

İlke 5

Kaçak kullanım tutanağı kesin delil değildir.

İlke 6

Zamanaşımı savunması değerlendirilmelidir.

İlke 7

Taahhüt bozma bedeli somut olarak hesaplanmalıdır.

İlke 8

Elektronik kayıtlar gerektiğinde uzman bilirkişi tarafından incelenmelidir.

İlke 9

Husumet doğru kişiye yöneltilmelidir.

İlke 10

Mahkeme denetlenebilir gerekçe kurmalıdır.

XIX- İCRA İNKÂR TAZMİNATI YÖNÜNDEN ÖZEL DEĞERLENDİRME

İtirazın iptali davalarında sıklıkla talep edilir.

Şartları

Geçerli takip bulunmalıdır.

Borçlu itiraz etmiş olmalıdır.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Alacak likit olmalıdır.

İtiraz haksız olmalıdır.

Likit Sayılabilecek Alacaklar

- Kesin fatura alacakları
 - Sabit abonelik ücretleri
 - Belirli hizmet bedelleri
-

Likit Sayılmayabilecek Alacaklar

- Teknik hesap gerektiren alacaklar
 - Kaçak kullanım hesapları
 - Karmaşık bilirkişi incelemesi gerektiren hesaplar
-

Bozma Nedeni

Alacak likit olmadığı halde icra inkâr tazminatına hükmedilmesi.

XX- ABONELİK DAVALARINDA DAVA KAZANMA KONTROL LİSTESİ

Davacı Vekili İçin

- ☐ Abonelik sözleşmesini sundum.
 - ☐ Tüm faturaları sundum.
 - ☐ Cari hesap dökümünü sundum.
 - ☐ Kullanım kayıtlarını sundum.
 - ☐ İhtarnameyi sundum.
 - ☐ Temerrüt tarihini açıkladım.
 - ☐ Faiz hesabını yaptım.
 - ☐ Zamanaşımı yönünden açıklama yaptım.
 - ☐ Bilirkişi incelemesi talep ettim.
 - ☐ İcra dosyasını sundum.
-

Davalı Vekili İçin

- ☐ Kullanıcı olmadığımı açıkladım.
 - ☐ Tahliye tarihini belgeledim.
 - ☐ Zamanaşımı savunmasında bulundum.
 - ☐ Husumet itirazında bulundum.
 - ☐ Hesaplamaya itiraz ettim.
 - ☐ Bilirkişi incelemesi talep ettim.
 - ☐ Ödeme belgelerini sundum.
 - ☐ İmza itirazını ileri sürdüm.
 - ☐ Elektronik kayıtları tartıştım.
 - ☐ Kaçak kullanım tespitine itiraz ettim.
-

XXI- HÂKİM İÇİN DOSYA KARAR KONTROL LİSTESİ

Karar verilmeden önce aşağıdaki soruların tamamı cevaplandırılmalıdır:

- Abonelik ilişkisi ispatlandı mı?**
 - Davalı gerçek kullanıcı mı?**
 - Borç dönemi belli mi?**
 - Hesaplama denetlenebilir mi?**
 - Zamanaşımı incelendi mi?**
 - Bilirkişi raporu yeterli mi?**
 - Husumet doğru mu?**
 - Faiz doğru hesaplandı mı?**
 - İcra inkâr tazminatı şartları oluştu mu?**
 - Tüm deliller tartışıldı mı?**
-

XXII- ABONELİK DAVALARINDA EN ETKİLİ SAVUNMALAR

- Kullanıcı olmama savunması**
 - Tahliye savunması**
 - Zamanaşımı savunması**
 - Ödeme savunması**
 - İmza inkârı**
 - Sahte abonelik savunması**
 - Yanlış hesaplama savunması**
 - Teknik hata savunması**
 - Kaçak kullanım tespitinin geçersizliği**
 - Husumet itirazı**
-

XXIII- 50 KELİMELİK HAP ÖZET

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacak davalarında temel sorun; gerçek kullanıcının tespiti, tüketim kayıtlarının doğrulanması, hesaplamanın denetlenmesi ve husumetin doğru kişiye yöneltilmesidir. Eksik bilirkişi incelemesi, zamanaşımının değerlendirilmemesi, yanlış faiz hesabı ve fiili kullanım araştırması yapılmadan karar verilmesi en sık bozma nedenlerini oluşturmaktadır.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE TOPLU HAP BİLGİLER

Genel Hükümler

- ✓ Abonelik sözleşmesi tek başına alacağın ispatı için yeterli değildir.
- ✓ Davacı, abonelik ilişkisini, hizmetin verildiğini, tüketimin gerçekleştiğini ve alacağın miktarını ispat etmek zorundadır.
- ✓ Bilgisayar çıktıları ve kurum içi kayıtlar tek başına kesin delil niteliğinde değildir.
- ✓ Abonelik davalarında fiili kullanıcı araştırması yapılmadan hüküm kurulamaz.
- ✓ Husumet yanlışlığı abonelik davalarında en sık karşılaşılan sorunlardan biridir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Görev konusu kamu düzenine ilişkindir, mahkemece re'sen incelenir.
- ✓ Yetki ilk itiraz niteliğindedir, süresinde ileri sürülmelidir.

Abonelik İlişkisi ile İlgili Hap Bilgiler

- ✓ Abone olan kişi her zaman gerçek kullanıcı olmayabilir.
- ✓ Fiili kullanıcı ile kayıtlı abonenin farklı olması mümkündür.
- ✓ Kiracının tahliye ettiği tarihten sonraki tüketimlerden sorumluluğu her zaman kabul edilemez.
- ✓ Taşınmazın satılması halinde satış tarihi öncesi ve sonrası dönemler ayrı değerlendirilmelidir.
- ✓ Aboneliğin kapatılmamış olması tek başına sorumluluk için yeterli değildir.
- ✓ Abonelik devri yapılmamış olsa bile fiili kullanım araştırılmalıdır.

Elektrik Aboneliği Davaları

- ✓ Sayaç kayıtları davanın en önemli delilidir.
- ✓ Endeks kayıtları mutlaka incelenmelidir.
- ✓ Tahakkuk hesapları denetlenmelidir.
- ✓ Tüketim miktarı ile fatura miktarı karşılaştırılmalıdır.
- ✓ Sayaç incelemesi yapılmadan eksik araştırma oluşabilir.
- ✓ Elektrik tüketim çizelgeleri bilirkişi tarafından değerlendirilmelidir.

Su Aboneliği Davaları

- ✓ Endeks kayıtları olmadan karar verilmesi bozma nedeni olabilir.
- ✓ Olağan dışı yüksek tüketimler teknik olarak incelenmelidir.
- ✓ Sayaç arızası iddiası araştırılmalıdır.
- ✓ Kaçak bağlantı iddialarında keşif yapılması gerekebilir.
- ✓ Tüketim ortalamaları karşılaştırılmalıdır.

Doğalgaz Aboneliği Davaları

- ✓ Gaz açma ve kapama tarihleri önemlidir.
- ✓ Sayaç söküm tarihi araştırılmalıdır.
- ✓ Kış aylarında yüksek tüketim olağan kabul edilebilir.
- ✓ Teknik hesaplamalar bilirkişi tarafından denetlenmelidir.
- ✓ Tüketim kayıtları ile faturalar uyumlu olmalıdır.

Telefon Aboneliği Davaları

- ✓ Kullanım kayıtları incelenmeden karar verilmemelidir.
- ✓ Tarife değişiklikleri araştırılmalıdır.
- ✓ Katma değerli servis ücretleri ayrıca değerlendirilmelidir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Roaming ücretleri kullanım kayıtları ile doğrulanmalıdır.
- ✓ HTS ve sistem kayıtları önemlidir.

İnternet Aboneliği Davaları

- ✓ Taahhütname dosyada bulunmalıdır.
- ✓ Taahhüt süresi belirlenmelidir.
- ✓ Fesih tarihi kesin olarak tespit edilmelidir.
- ✓ Cayma bedeli denetlenebilir şekilde hesaplanmalıdır.
- ✓ Modem ve cihaz teslimleri ispatlanmalıdır.

Dijital Yayın Aboneliği Davaları

- ✓ Decoder ve cihaz teslimi ispat edilmelidir.
- ✓ Erken fesih kayıtları incelenmelidir.
- ✓ Kampanya ve indirim belgeleri dosyada bulunmalıdır.
- ✓ Teslim tutanağı olmayan cihaz bedelleri reddedilebilir.
- ✓ Kullanım süresi ile talep edilen bedel karşılaştırılmalıdır.

Kaçak Elektrik Davaları

- ✓ Kaçak kullanım tutanağı kesin delil değildir.
- ✓ Teknik bilirkişi incelemesi çoğu zaman zorunludur.
- ✓ Sayaç müdahalesi teknik olarak tespit edilmelidir.
- ✓ Kaçak kullanım hesabı mevzuata uygun olmalıdır.
- ✓ Fotoğraflar ve teknik raporlar birlikte değerlendirilmelidir.
- ✓ Kaçak kullanım bedeli ile normal tüketim bedeli farklı kavramlardır.

Kaçak Su Kullanımı Davaları

- ✓ Kaçak kullanımın teknik olarak tespit edilmesi gerekir.
- ✓ Tespit tutanağı denetlenmelidir.
- ✓ Keşif yapılması gerekebilir.
- ✓ Hesaplama yöntemi açıklanmalıdır.
- ✓ Teknik bilirkişi incelemesi önemlidir.

Taahhüt Bozma Bedeli Davaları

- ✓ Taahhütname olmadan taahhüt bozma bedeli talebi zayıfır.
- ✓ İndirim miktarı davacı tarafından ispat edilmelidir.
- ✓ Sağlanmayan indirimler talep konusu yapılamaz.
- ✓ Taahhüt süresi ve kalan süre belirlenmelidir.
- ✓ Cayma bedeli ayrıntılı hesaplanmalıdır.
- ✓ Bilirkişi denetimine elverişli hesap cetveli bulunmalıdır.

Zamanaşımı ile İlgili Hap Bilgiler

- ✓ Zamanaşımı defî niteliğindedir.
- ✓ Mahkeme tarafından re'sen dikkate alınmaz.
- ✓ Davalı tarafından ileri sürülmelidir.
- ✓ Her fatura dönemi ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
- ✓ Zamanaşımı savunmasının karşılanmaması bozma nedenidir.

Faiz ile İlgili Hap Bilgiler

- ✓ Faiz için temerrüt tarihi belirlenmelidir.
- ✓ Fatura tarihi her zaman temerrüt tarihi değildir.
- ✓ Sözleşmesel faiz varsa dayanağı gösterilmelidir.
- ✓ Yasal faiz ve sözleşmesel faiz ayrımı yapılmalıdır.
- ✓ Yanlış faiz başlangıcı bozma nedeni olabilir.

İcra Takibi ve İtirazın İptali Davaları

- ✓ Takip dosyası mutlaka incelenmelidir.
- ✓ Takip tarihi önemlidir.
- ✓ İtiraz tarihi belirlenmelidir.
- ✓ İcra inkâr tazminatı için alacağın likit olması gerekir.
- ✓ Teknik hesap gerektiren alacaklar her zaman likit kabul edilmez.

Bilirkişi İncelemesi

- ✓ Eksik bilirkişi raporu bozma nedenidir.
- ✓ Çelişkili raporlar giderilmelidir.
- ✓ Hesap yöntemi açıkça gösterilmelidir.
- ✓ Bilirkişi raporu denetlenebilir olmalıdır.
- ✓ Teknik konularda uzman bilirkişi seçilmelidir.

En Çok Bozma Nedeni Yapılan Hususlar

- ✓ Fiili kullanıcının araştırılmaması.
- ✓ Tahliye tarihinin belirlenmemesi.
- ✓ Mülkiyet değişikliğinin incelenmemesi.
- ✓ Zamanaşımının değerlendirilmemesi.
- ✓ Yanlış husumet.
- ✓ Eksik bilirkişi incelemesi.
- ✓ Kaçak kullanım hesabının denetlenmemesi.
- ✓ Sayaç kayıtlarının getirtilmemesi.
- ✓ Elektronik kayıtların incelenmemesi.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ İmza incelemesi yapılmaması.
- ✓ Yanlış faiz hesabı.
- ✓ Gerekçesiz karar verilmesi.

TEK SAYFALIK ALTIN KURAL ÖZETİ

Abonelik alacağı davalarında karar verilmeden önce mutlaka şu hususlar netleştirilmelidir:

1. Abonelik ilişkisi var mı?
2. Gerçek kullanıcı kim?
3. Borç hangi döneme ait?
4. Tüketim ispatlandı mı?
5. Hesaplama doğru mu?
6. Zamanaşımı var mı?
7. Husumet doğru kişiye yöneltilmiş mi?
8. Faiz doğru hesaplanmış mı?
9. Bilirkişi raporu yeterli mi?
10. Karar tüm delilleri karşılıyor mu?

Bu on sorudan herhangi biri cevapsız bırakılmışsa, kararın istinaf veya temyiz aşamasında kaldırılması ya da bozulması ihtimali önemli ölçüde artacaktır.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (TOPLU LİSTE)

A- DAVA AÇILMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Uyuşmazlığın tüketici işlemi olup olmadığı belirlenmelidir.
- ✓ Görevli mahkeme doğru tespit edilmelidir.
- ✓ Dava şartı arabuluculuk bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.
- ✓ Zamanaşımı süresi kontrol edilmelidir.
- ✓ Alacak kalemleri ayrı ayrı belirlenmelidir.
- ✓ Faiz talebi açıkça gösterilmelidir.
- ✓ Temerrüt tarihi belirlenmelidir.
- ✓ Borcun hangi döneme ait olduğu netleştirilmelidir.
- ✓ Abonelik sözleşmesi temin edilmelidir.
- ✓ Tüm faturalar dosyaya eklenmelidir.
- ✓ Cari hesap dökümü hazırlanmalıdır.
- ✓ Kullanım kayıtları temin edilmelidir.
- ✓ Hesap cetveli hazırlanmalıdır.

B- HUSUMET YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Davalı gerçekten abone mi?
- ✓ Davalı fiili kullanıcı mı?
- ✓ Kullanım döneminde taşınmazda oturuyor muydu?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Kiracı mı malik mi?
 - ✓ Taşınmaz devredilmiş mi?
 - ✓ Yeni kullanıcı bulunuyor mu?
 - ✓ Şirket devri veya birleşmesi var mı?
 - ✓ Mirasçılık durumu mevcut mu?
 - ✓ Mirasın reddi söz konusu mu?
 - ✓ Husumet doğru kişiye yöneltilmiş mi?
-

C- ABONELİK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Geçerli abonelik sözleşmesi bulunmalıdır.
 - ✓ Elektronik aboneliklerde onay kayıtları getirilmelidir.
 - ✓ İmza inkârı ihtimali değerlendirilmelidir.
 - ✓ Abonelik başlangıç tarihi belirlenmelidir.
 - ✓ Abonelik sonlandırılmış mı araştırılmalıdır.
 - ✓ Abonelik devri olup olmadığı incelenmelidir.
 - ✓ Taahhütname mevcut ise dosyaya sunulmalıdır.
-

D- BORÇ VE HESAPLAMA YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Borcun dayanağı açıkça ortaya konulmalıdır.
 - ✓ Her fatura dönemi ayrı değerlendirilmelidir.
 - ✓ Tahakkuk kayıtları incelenmelidir.
 - ✓ Ödemeler mahsup edilmelidir.
 - ✓ Güvence bedeli (depozito) dikkate alınmalıdır.
 - ✓ Faiz hesabı ayrıca denetlenmelidir.
 - ✓ Hesap cetveli bilirkişi denetimine elverişli olmalıdır.
 - ✓ Talep edilen miktar ile kayıtlar uyumlu olmalıdır.
-

E- ELEKTRİK DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Sayaç kayıtları getirilmelidir.
 - ✓ Endeks kayıtları incelenmelidir.
 - ✓ Sayaç değişimi olup olmadığı araştırılmalıdır.
 - ✓ Tüketim miktarları karşılaştırılmalıdır.
 - ✓ Açma-kapama kayıtları incelenmelidir.
 - ✓ Teknik bilirkişi incelemesi gerekebilir.
 - ✓ Kaçak kullanım iddiası ayrıca değerlendirilmelidir.
 - ✓ Tüketim çizelgeleri denetlenmelidir.
-

F- SU DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Endeks kayıtları dosyaya alınmalıdır.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Sayaç arızası araştırılmalıdır.
 - ✓ Su kaçağı iddiaları incelenmelidir.
 - ✓ Olağan dışı tüketimler teknik olarak değerlendirilmelidir.
 - ✓ Kaçak bağlantı iddiaları araştırılmalıdır.
 - ✓ Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.
-

G- DOĞALGAZ DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Gaz açma-kapama tarihleri belirlenmelidir.
 - ✓ Sayaç söküm tarihleri araştırılmalıdır.
 - ✓ Tüketim kayıtları incelenmelidir.
 - ✓ Kış dönemi tüketimleri ayrıca değerlendirilmelidir.
 - ✓ Teknik hesaplamalar denetlenmelidir.
-

H- TELEFON DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Kullanım kayıtları getirtilmelidir.
 - ✓ HTS kayıtları incelenmelidir.
 - ✓ Tarife değişiklikleri araştırılmalıdır.
 - ✓ Katma değerli servis ücretleri denetlenmelidir.
 - ✓ Ek paket ücretlerinin dayanağı araştırılmalıdır.
 - ✓ Faturalar kullanım kayıtları ile karşılaştırılmalıdır.
-

I- İNTERNET DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Taahhütname mutlaka dosyada bulunmalıdır.
 - ✓ Kampanya belgeleri getirtilmelidir.
 - ✓ Fesih tarihi belirlenmelidir.
 - ✓ Modem teslimi ispatlanmalıdır.
 - ✓ Cayma bedeli hesaplaması denetlenmelidir.
 - ✓ Sağlanan indirimler ispatlanmalıdır.
-

J- DİJİTAL YAYIN DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Decoder teslimi ispat edilmelidir.
 - ✓ Cihaz teslim tutanağı incelenmelidir.
 - ✓ Kampanya belgeleri getirtilmelidir.
 - ✓ Fesih tarihi belirlenmelidir.
 - ✓ Cihaz bedeli hesabı denetlenmelidir.
-

K- KAÇAK ELEKTRİK DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Kaçak kullanım tutanağı getirtilmelidir.
- ✓ Tutanak düzenleyen kişiler belirlenmelidir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Tutanak usulüne uygun düzenlenmiş olmalıdır.
- ✓ Fotoğraflar dosyaya alınmalıdır.
- ✓ Teknik inceleme yaptırılmalıdır.
- ✓ Hesaplama yöntemi denetlenmelidir.
- ✓ Kaçak kullanım tarihi belirlenmelidir.
- ✓ Sayaç üzerinde müdahale olup olmadığı araştırılmalıdır.
- ✓ Teknik bilirkişi raporu alınmalıdır.

L- KAÇAK SU DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Kaçak bağlantı tespit edilmelidir.
- ✓ Teknik rapor alınmalıdır.
- ✓ Tespit tutanakları incelenmelidir.
- ✓ Hesaplama yöntemi denetlenmelidir.
- ✓ Gerekirse keşif yapılmalıdır.

M- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Geçerli taahhütname bulunmalıdır.
- ✓ Taahhüt süresi belirlenmelidir.
- ✓ Fesih tarihi belirlenmelidir.
- ✓ İndirim miktarı somut olarak gösterilmelidir.
- ✓ Kalan süre hesaplanmalıdır.
- ✓ Cayma bedeli denetlenebilir şekilde hesaplanmalıdır.
- ✓ Kampanya kayıtları dosyaya getirtilmelidir.
- ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

N- İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILAN DAVALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ İcra dosyası getirtilmelidir.
- ✓ Takip talebi incelenmelidir.
- ✓ Ödeme emri incelenmelidir.
- ✓ Tebligat kontrol edilmelidir.
- ✓ İtiraz dilekçesi incelenmelidir.
- ✓ Takip tarihi belirlenmelidir.
- ✓ Faiz başlangıcı denetlenmelidir.
- ✓ İcra inkâr tazminatı şartları araştırılmalıdır.

O- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Bilirkişi uzman olmalıdır.
- ✓ Hesap yöntemi açıkça gösterilmelidir.
- ✓ Dayanak belgeler belirtilmelidir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Raporda çelişki bulunmamalıdır.
- ✓ Tüm itirazlar karşılanmalıdır.
- ✓ Teknik inceleme gerektiren hususlar açıklanmalıdır.
- ✓ Denetime elverişli rapor hazırlanmalıdır.

P- KARAR VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ✓ Tüm deliller tartışılmalıdır.
- ✓ Tüm savunmalar değerlendirilmelidir.
- ✓ Zamanaşımı itirazı karşılanmalıdır.
- ✓ Husumet sorunu çözülmelidir.
- ✓ Faiz başlangıcı gerekçelendirilmelidir.
- ✓ Bilirkişi raporu değerlendirilmelidir.
- ✓ Hüküm ile gerekçe çelişmemelidir.
- ✓ Karar denetlenebilir olmalıdır.
- ✓ Eksik inceleme ile hüküm kurulmamalıdır.
- ✓ Gerekçeli karar tüm talepleri karşılamalıdır.

UYGULAMADA ALTIN KURAL

Abonelik alacağı davalarında en sık bozma nedenleri;

- Fiili kullanıcının belirlenmemesi,
- Husumet yanlışlığı,
- Zamanaşımının değerlendirilmemesi,
- Sayaç ve kullanım kayıtlarının getirtilmemesi,
- Kaçak kullanım hesaplarının denetlenmemesi,
- Eksik bilirkişi incelemesi,
- Yanlış faiz hesabı,
- Yetersiz gerekçe ile karar verilmesidir.

Bu nedenle karar verilmeden önce **abone, kullanıcı, kullanım dönemi, hesaplama ve teknik kayıtlar** mutlaka tam olarak açıklığa kavuşturulmalıdır.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) – TOPLU LİSTE

1. Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacak davası nedir?

Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, dijital yayın ve benzeri abonelik ilişkilerinden doğan ödenmemiş hizmet bedellerinin tahsili amacıyla açılan davalardır.

2. Bu davalarda görevli mahkeme hangisidir?

Uyuşmazlığın niteliğine göre;

- Tüketici Mahkemesi,
- Asliye Ticaret Mahkemesi,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olabilir.

3. Tüketici Mahkemesi ne zaman görevli olur?

Abonelik ilişkisinin tüketici işlemi niteliğinde olması halinde görevli mahkeme Tüketici Mahkemesidir.

4. Abonelik sözleşmesi olmadan dava açılabilir mi?

Açılabilir. Ancak davacı, abonelik ilişkisini ve hizmet verildiğini başka delillerle ispat etmek zorundadır.

5. Abonelik sözleşmesi tek başına alacağın ispatı için yeterli midir?

Hayır.

Tüketim kayıtları, faturalar, tahakkuk kayıtları ve diğer delillerle desteklenmelidir.

6. Abone olan kişi her zaman borçtan sorumlu mudur?

Hayır.

Mahkeme fiili kullanıcıyı ve kullanım dönemini araştırmalıdır.

7. Kiracı taşındıktan sonra oluşan borçlardan sorumlu olur mu?

Her zaman olmaz.

Tahliye tarihi ve sonraki kullanım dönemi araştırılmalıdır.

8. Malik, kiracının abonelik borçlarından sorumlu olur mu?

Kural olarak sorumlu değildir.

Ancak olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılır.

9. Fiili kullanıcı kimdir?

Abonelik hizmetinden fiilen yararlanan kişidir.

10. Fiili kullanıcı araştırılmadan karar verilebilir mi?

Hayır.

Bu durum sıklıkla bozma nedeni yapılmaktadır.

11. Faturalar dosyada bulunmadan dava kazanılabilir mi?

Oldukça güçtür.

Fatura ve tahakkuk kayıtlarının dosyada bulunması gerekir.

12. Kurumun bilgisayar çıktıları tek başına yeterli midir?

Hayır.

Başka delillerle desteklenmelidir.

13. Sayaç kayıtları neden önemlidir?

Tüketimin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğini gösteren temel teknik delillerdendir.

14. Sayaç arızası iddiası nasıl incelenir?

Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılarak değerlendirilir.

15. Endeks kayıtları neden önemlidir?

Tüketim miktarının doğruluğunun tespitinde temel delillerdendir.

16. Kaçak elektrik tutanağı kesin delil midir?

Hayır.

Aksinin ispatı mümkündür.

17. Kaçak su tutanağı kesin delil midir?

Hayır.

Mahkeme teknik inceleme yaptırabilir.

18. Kaçak kullanım davalarında bilirkişi incelemesi gerekir mi?

Çoğu durumda evet.

19. Teknik bilirkişi raporu alınmadan karar verilebilir mi?

Teknik uyumsuzluklarda bu durum bozma nedeni olabilir.

20. Zamanaşımı mahkeme tarafından kendiliğinden dikkate alınır mı?

Hayır.

Davalı tarafından ileri sürülmelidir.

21. Zamanaşımı savunması yapılmazsa ne olur?

Mahkeme kural olarak zamanaşımını kendiliğinden uygulamaz.

22. Her fatura için zamanaşımı ayrı mı değerlendirilir?

Evet.

Her dönem ayrı incelenmelidir.

23. Temerrüt tarihi neden önemlidir?

Faiz başlangıcının belirlenmesi açısından önemlidir.

24. Fatura tarihi ile temerrüt tarihi aynı mıdır?

Her zaman değildir.

25. Faiz hangi tarihten itibaren hesaplanır?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Olayın özelliğine, sözleşmeye ve temerrüt tarihine göre belirlenir.

26. İhtarname gönderilmesi zorunlu mudur?

Her olayda zorunlu değildir ancak ispat açısından önemlidir.

27. Güvence bedeli (depozito) mahsup edilir mi?

Şartları varsa mahsup edilmelidir.

28. Ödeme yapıldığını kim ispatlar?

Ödeme savunmasında bulunan davalı ispatla yükümlüdür.

29. Dekontlar delil olarak kullanılabilir mi?

Evet.

En önemli ödeme delillerindendir.

30. İcra takibinden sonra dava açılabilir mi?

Evet.

İtirazın iptali veya alacak davası açılabilir.

31. İcra inkâr tazminatı nedir?

Haksız itiraz eden borçlu aleyhine hükmedilebilen tazminattır.

32. Her alacak için icra inkâr tazminatı verilir mi?

Hayır.

Alacağın likit olması gerekir.

33. Likit alacak ne demektir?

Miktarı belirli veya kolayca hesaplanabilir alacaktır.

34. Kaçak kullanım bedeli her zaman likit alacak sayılır mı?

Hayır.

Genellikle teknik inceleme gerektirir.

35. Taahhüt bozma bedeli nedir?

Taahhüt süresi dolmadan sözleşmenin sona erdirilmesi nedeniyle talep edilen bedeldir.

36. Taahhütname olmadan taahhüt bozma bedeli talep edilebilir mi?

İspat açısından ciddi sorunlar doğurur.

37. İndirimler ispatlanmalı mıdır?

Evet.

Davacı tarafından somut şekilde gösterilmelidir.

38. Cayma bedeli nasıl hesaplanır?

Sağlanan avantajlar, indirimler ve kalan süre dikkate alınarak hesaplanır.

39. Dijital yayın cihazı teslim edilmezse bedeli istenebilir mi?

Teslimin ispatı gerekir.

40. Modem bedeli talep edilebilir mi?

Teslim ve sözleşmesel dayanak ispatlanırsa talep edilebilir.

41. Elektronik ortamda yapılan abonelikler geçerli midir?

Evet.

Elektronik onay kayıtları ile ispatlanabilir.

42. E-devlet üzerinden yapılan abonelik işlemleri delil olur mu?

Evet.

Elektronik kayıtlar delil niteliği taşır.

43. SMS onayı delil olarak kullanılabilir mi?

Evet.

Diğer kayıtlarla birlikte değerlendirilir.

44. İmza bana ait değil savunması yapılabilir mi?

Evet.

İmza incelemesi talep edilebilir.

45. İmza incelemesini kim yapar?

Grafoloji veya imza incelemesi konusunda uzman bilirkişi.

46. Sahte abonelik iddiası araştırılır mı?

Evet.

Mahkeme gerekli incelemeleri yaptırmalıdır.

47. Bilirkişi raporuna itiraz edilebilir mi?

Evet.

Taraflar rapora itiraz edebilir.

48. Çelişkili bilirkişi raporları varsa ne yapılır?

Ek rapor veya yeni bilirkişi incelemesi yaptırılabilir.

49. Eksik bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilebilir mi?

Bu durum çoğu zaman bozma nedeni olur.

50. Abonelik davalarında en sık bozma nedeni nedir?

- Fiili kullanıcının araştırılmaması,
- Eksik bilirkişi incelemesi,
- Husumet yanlışlığı,
- Zamanaşımının değerlendirilmemesi,
- Teknik kayıtların incelenmemesi,
- Yanlış faiz hesabı,
- Yetersiz gerekçe ile karar verilmesidir.

TEK CÜMLELİK ALTIN KURAL

Abonelik davalarında doğru karar verilebilmesi için; abonenin kim olduğu, fiili kullanıcının kim olduğu, borcun hangi döneme ait olduğu, tüketime nasıl gerçekleştiği ve hesaplamanın doğru olup olmadığı mutlaka tam olarak açıklığa kavuşturulmalıdır.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR (TOPLU LİSTE)

Aşağıdaki hususlar abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacak davalarında genel alacak davalarından farklı olarak özel önem taşımakta olup, uygulamada sıklıkla istinaf ve temyiz incelemesine konu olmakta, eksik araştırmaları hâlinde bozma nedeni yapılmaktadır.

I- ABONE İLE FİİLİ KULLANICININ FARKLI KİŞİ OLMASI

- ✓ Abonelik sahibi ile fiili kullanıcı farklı kişiler olabilir.
- ✓ Abonelik kaydının bulunması tek başına sorumluluk için yeterli değildir.
- ✓ Özellikle kiralanan işyerleri ve konutlarda fiili kullanım ayrıca araştırılmalıdır.
- ✓ Fiili kullanıcı tespit edilmeden hüküm kurulması bozma nedeni olabilir.

II- KİRAÇININ TAHLİYE ETMİŞ OLMASI

- ✓ Kiracı taşınmazı terk etmiş olabilir.
- ✓ Abonelik sonlandırılmamış olsa bile tahliye tarihi araştırılmalıdır.
- ✓ Anahtar teslim tarihi belirlenmelidir.
- ✓ Tahliye sonrası oluşan tüketimlerin kime ait olduğu tespit edilmelidir.
- ✓ Tahliye araştırılmadan karar verilmesi bozma nedeni yapılabilmektedir.

III- TAŞINMAZIN EL DEĞİŞTİRMESİ

- ✓ Satış tarihi belirlenmelidir.
- ✓ Eski malik ve yeni malik dönemi ayrıştırılmalıdır.
- ✓ Tapu kayıtları getirtilmelidir.
- ✓ Tüketim dönemleri satış tarihine göre değerlendirilmelidir.

IV- MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

- ✓ Abonenin ölümü halinde mirasçılık durumu araştırılmalıdır.
 - ✓ Veraset ilamı dosyaya getirtilmelidir.
 - ✓ Reddi miras olup olmadığı araştırılmalıdır.
 - ✓ Mirasın reddi halinde mirasçının sorumluluğu doğmayabilir.
-

V- TÜZEL KİŞİLERDE ŞİRKET DEVRİ VE BİRLEŞME

- ✓ Şirket birleşmeleri araştırılmalıdır.
 - ✓ Nev'i değişikliği incelenmelidir.
 - ✓ Tasfiye süreci bulunup bulunmadığı belirlenmelidir.
 - ✓ Ticaret sicili kayıtları getirtilmelidir.
 - ✓ Yanlış tüzel kişiye dava açılması husumet sorununa yol açabilir.
-

VI- ELEKTRONİK ORTAMDA KURULAN ABONELİKLER

- ✓ E-devlet üzerinden yapılan abonelikler incelenmelidir.
 - ✓ Elektronik imza kayıtları getirtilmelidir.
 - ✓ SMS doğrulama kayıtları incelenmelidir.
 - ✓ IP ve log kayıtları önem arz edebilir.
 - ✓ Elektronik onay kayıtları uzman bilirkişi tarafından değerlendirilebilir.
-

VII- SAHTE ABONELİK İDDİALARI

- ✓ GSM ve internet aboneliklerinde sık görülmektedir.
 - ✓ Kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması söz konusu olabilir.
 - ✓ Başvuru evrakları incelenmelidir.
 - ✓ İmza ve elektronik kayıt incelemesi yapılmalıdır.
 - ✓ Gerektiğinde kriminal inceleme yaptırılmalıdır.
-

VIII- İMZA İNKÂRI

- ✓ Davalı sözleşmedeki imzayı inkâr edebilir.
 - ✓ İmza incelemesi yaptırılmalıdır.
 - ✓ Karşılaştırma belgeleri toplanmalıdır.
 - ✓ İmza incelemesi yapılmadan hüküm kurulması bozma nedeni olabilir.
-

IX- GÜVENCE (DEPOZİTO) BEDELİ

- ✓ Güvence bedelinin mahsup edilip edilmediği araştırılmalıdır.
 - ✓ İade edilip edilmediği incelenmelidir.
 - ✓ Hesaplama dikkate alınmalıdır.
 - ✓ Mahsup yapılmaması hatalı sonuca neden olabilir.
-

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

X- ORTAK KULLANIM ALANLARI TÜKETİMLERİ

- ✓ Site ve apartman aboneliklerinde ortaya çıkabilir.
 - ✓ Kat maliklerinin sorumluluğu ayrıca değerlendirilmelidir.
 - ✓ Yönetim planı ve karar defteri incelenmelidir.
 - ✓ Kat mülkiyeti ilişkileri araştırılmalıdır.
-

XI- KAÇAK ELEKTRİK DAVALARI

- ✓ En teknik abonelik davalarındandır.
 - ✓ Kaçak kullanım tutanağı kesin delil değildir.
 - ✓ Teknik bilirkişi incelemesi yapılmalıdır.
 - ✓ Hesaplama yöntemi mevzuata uygun olmalıdır.
 - ✓ Sayaç müdahalesi bilimsel yöntemlerle araştırılmalıdır.
-

XII- KAÇAK SU DAVALARI

- ✓ Teknik inceleme gerektirir.
 - ✓ Kaçak bağlantı ve sayaç dışı kullanım araştırılmalıdır.
 - ✓ Tespit tutanakları denetlenmelidir.
 - ✓ Keşif yapılması gerekebilir.
-

XIII- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARI

- ✓ Taahhütname mutlaka dosyada bulunmalıdır.
 - ✓ Taahhüt süresi belirlenmelidir.
 - ✓ Fesih tarihi tespit edilmelidir.
 - ✓ İndirimler somut şekilde gösterilmelidir.
 - ✓ Hesaplama bilirkişi denetimine elverişli olmalıdır.
 - ✓ İndirimlerin ispatlanamaması talebin reddine neden olabilir.
-

XIV- MODEM, DEKODER VE CİHAZ BEDELLERİ

- ✓ Teslim tutanağı bulunmalıdır.
 - ✓ Teslim ispat edilmelidir.
 - ✓ İade yükümlülüğü araştırılmalıdır.
 - ✓ Cihazın iade edilip edilmediği belirlenmelidir.
 - ✓ Teslim ispatlanamazsa cihaz bedeli reddedilebilir.
-

XV- AŞIRI TÜKETİM İDDİALARI

- ✓ Olağan dışı yüksek faturalar teknik olarak incelenmelidir.
- ✓ Önceki dönem tüketimleri ile karşılaştırma yapılmalıdır.
- ✓ Sayaç arızası araştırılmalıdır.
- ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır.

XVI- FAİZ HESAPLAMALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HALLER

- ✓ Temerrüt tarihi doğru belirlenmelidir.
- ✓ Fatura tarihi ile temerrüt tarihi karıştırılmamalıdır.
- ✓ Sözleşmesel faiz şartları araştırılmalıdır.
- ✓ Faiz türü açıkça belirlenmelidir.
- ✓ Yanlış faiz başlangıcı sık bozma nedenidir.

XVII- ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

- ✓ Her fatura dönemi ayrı değerlendirilmelidir.
- ✓ Zamanaşımı defi niteliğindedir.
- ✓ Davalı tarafından ileri sürülmelidir.
- ✓ Zamanaşımı hesabında takip ve dava tarihleri dikkate alınmalıdır.

XVIII- İCRA TAKİBİ SONRASI AÇILAN DAVALAR

- ✓ Takip dosyası mutlaka incelenmelidir.
- ✓ İtirazın kapsamı belirlenmelidir.
- ✓ Alacağın likit olup olmadığı değerlendirilmelidir.
- ✓ İcra inkâr tazminatı şartları ayrıca incelenmelidir.

XIX- TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİ

- ✓ Görev konusu bakımından belirleyicidir.
- ✓ Tüketici Mahkemesinin görevli olup olmadığı öncelikle değerlendirilmelidir.
- ✓ Görev hususu kamu düzenine ilişkindir.
- ✓ Mahkeme tarafından re'sen gözetilir.

XX- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKTİREN ÖZEL DURUMLAR

- ✓ Kaçak elektrik hesaplamaları
- ✓ Kaçak su hesaplamaları
- ✓ Sayaç arızaları
- ✓ Endeks uyumsuzlukları
- ✓ Taahhüt bozma bedelleri
- ✓ Aşırı tüketim iddiaları
- ✓ Elektronik kayıt incelemeleri
- ✓ Teknik cihaz incelemeleri

UYGULAMADA EN KRİTİK 10 ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUS

1. Fıili kullanıcı ile abonenin farklı olması.
2. Kiracının tahliye etmiş olması.
3. Taşınmazın satılmış olması.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

4. Şirket devri veya birleşmesi.
5. Mirasçılık ve reddi miras durumu.
6. Kaçak elektrik kullanımı iddiası.
7. Kaçak su kullanımı iddiası.
8. Taahhüt bozma bedeli hesaplaması.
9. Elektronik ortamda kurulan abonelikler.
10. Teknik bilirkişi incelemesi gerektiren uyumsuzluklar.

Altın Kural: Abonelik davalarında uyumsuzluğun çözümü çoğu zaman sözleşmeden değil; fiili kullanımın, tüketim döneminin, teknik kayıtların ve hesaplamaların doğru tespit edilmesinden geçmektedir. Bu dört unsurun eksik araştırılması en sık bozma nedenlerini oluşturmaktadır.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE BOZMA NEDENLERİ (TOPLU LİSTE)

I- ELEKTRİK ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Abonelik sözleşmesinin dosyaya getirtilmemesi.
- ✓ Sayaç kayıtlarının incelenmemesi.
- ✓ Endeks kayıtlarının getirtilmemesi.
- ✓ Tüketim miktarının araştırılmaması.
- ✓ Tahakkuk hesaplarının denetlenmemesi.
- ✓ Fiili kullanıcının belirlenmemesi.
- ✓ Kiracının tahliye tarihinin araştırılmaması.
- ✓ Eksik bilirkişi raporuna dayanılması.
- ✓ Çelişkili bilirkişi raporlarının giderilmemesi.
- ✓ Zamanaşımı savunmasının değerlendirilmemesi.
- ✓ Ödeme savunmasının incelenmemesi.
- ✓ Gerekçesiz karar verilmesi.
- ✓ Yanlış faiz hesabı yapılması.
- ✓ Husumetin yanlış kişiye yöneltilmesi.
- ✓ Eksik inceleme ile hüküm kurulması.

II- SU ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Endeks kayıtlarının dosyaya alınmaması.
- ✓ Sayaç arızası iddiasının araştırılmaması.
- ✓ Kaçak su iddiasının teknik olarak incelenmemesi.
- ✓ Aşırı tüketim savunmasının değerlendirilmemesi.
- ✓ Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmaması.
- ✓ Hesaplama yönteminin açıklanmaması.
- ✓ Kullanım döneminin belirlenmemesi.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Fiili kullanıcı araştırmasının yapılmaması.
- ✓ Tahliye tarihinin incelenmemesi.
- ✓ Yetersiz bilirkişi raporuna dayanılması.
- ✓ Eksik delille karar verilmesi.

III- DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Gaz açma-kapama kayıtlarının incelenmemesi.
- ✓ Sayaç söküm tarihinin araştırılmaması.
- ✓ Tüketim miktarının denetlenmemesi.
- ✓ Teknik inceleme yapılmaması.
- ✓ Hesaplamanın denetlenmemesi.
- ✓ Kullanım döneminin yanlış belirlenmesi.
- ✓ Fiili kullanıcı araştırmasının yapılmaması.
- ✓ Zamanaşımının değerlendirilmemesi.
- ✓ Eksik bilirkişi incelemesi yapılması.
- ✓ Gereksiz karar verilmesi.

IV- TELEFON ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Kullanım kayıtlarının getirilmemesi.
- ✓ HTS kayıtlarının incelenmemesi.
- ✓ Tarife bilgilerinin araştırılmaması.
- ✓ Ek paket ücretlerinin dayanağının incelenmemesi.
- ✓ Katma değerli servis ücretlerinin araştırılmaması.
- ✓ Elektronik kayıtların denetlenmemesi.
- ✓ İmza inkârının değerlendirilmemesi.
- ✓ Sahte abonelik savunmasının araştırılmaması.
- ✓ Eksik bilirkişi incelemesi.
- ✓ Yetersiz gerekçe.

V- İNTERNET ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Taahhütnamenin dosyaya getirilmemesi.
- ✓ Fesih tarihinin belirlenmemesi.
- ✓ Kampanya kayıtlarının incelenmemesi.
- ✓ İndirim miktarlarının araştırılmaması.
- ✓ Cayma bedelinin denetlenmemesi.
- ✓ Modem tesliminin araştırılmaması.
- ✓ Elektronik onay kayıtlarının incelenmemesi.
- ✓ Hesaplamanın bilirkişi incelemesinden geçirilmemesi.
- ✓ Eksik inceleme ile karar verilmesi.

VI- DİJİTAL YAYIN ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Decoder tesliminin araştırılmaması.
 - ✓ Cihaz teslim tutanağının getirilmemesi.
 - ✓ Kampanya kayıtlarının incelenmemesi.
 - ✓ Taahhüt hükümlerinin değerlendirilmemesi.
 - ✓ Fesih tarihinin belirlenmemesi.
 - ✓ Cihaz bedeli hesabının denetlenmemesi.
 - ✓ Eksik bilirkişi incelemesi.
 - ✓ Yetersiz gerekçe.
-

VII- KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Kaçak kullanım tutanağının incelenmemesi.
 - ✓ Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmaması.
 - ✓ Sayaç üzerinde müdahale olup olmadığının araştırılmaması.
 - ✓ Fotoğraf ve teknik kayıtların değerlendirilmemesi.
 - ✓ Kaçak kullanım tarihinin belirlenmemesi.
 - ✓ Hesaplama yönteminin açıklanmaması.
 - ✓ Yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması.
 - ✓ Yetersiz teknik rapora dayanılması.
 - ✓ Çelişkili raporların giderilmemesi.
 - ✓ Fiili kullanıcı araştırmasının yapılmaması.
 - ✓ Kaçak kullanım bedeli ile normal tüketim bedelinin karıştırılması.
-

VIII- KAÇAK SU KULLANIMI DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Kaçak bağlantının teknik olarak araştırılmaması.
 - ✓ Tespit tutanağının değerlendirilmemesi.
 - ✓ Teknik bilirkişi incelemesi yapılmaması.
 - ✓ Keşif yapılması gerekirken yapılmaması.
 - ✓ Hesaplama yönteminin açıklanmaması.
 - ✓ Kullanım süresinin belirlenmemesi.
 - ✓ Fiili kullanıcı araştırmasının yapılmaması.
 - ✓ Eksik inceleme ile hüküm kurulması.
-

IX- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Geçerli taahhütnamenin dosyaya sunulmaması.
- ✓ Taahhüt süresinin belirlenmemesi.
- ✓ Fesih tarihinin araştırılmaması.

- ✓ Sağlanan indirimlerin ispatlanmaması.
- ✓ Kampanya kayıtlarının getirtilmemesi.
- ✓ Cayma bedeli hesabının açıklanmaması.
- ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmaması.
- ✓ İndirim hesabının denetlenmemesi.
- ✓ Eksik belge ile karar verilmesi.
- ✓ Yetersiz gerekçe kurulması.

X- İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA BOZMA NEDENLERİ

- ✓ İcra dosyasının getirtilmemesi.
- ✓ Takip talebinin incelenmemesi.
- ✓ İtirazın kapsamının belirlenmemesi.
- ✓ Alacağın dayanağının araştırılmaması.
- ✓ Faiz hesabının denetlenmemesi.
- ✓ İcra inkâr tazminatı şartlarının değerlendirilmemesi.
- ✓ Alacak likit olmadığı halde icra inkâr tazminatına hükmedilmesi.
- ✓ Takip ve dava konusu alacakların farklı olması.
- ✓ Eksik inceleme ile hüküm kurulması.

XI- TÜM ABONELİK DAVALARINDA ORTAK BOZMA NEDENLERİ

- ✓ Fiili kullanıcının belirlenmemesi.
- ✓ Husumetin yanlış kişiye yöneltilmesi.
- ✓ Tahliye tarihinin araştırılmaması.
- ✓ Mülkiyet değişikliğinin incelenmemesi.
- ✓ Zamanaşımı savunmasının karşılanmaması.
- ✓ Ödeme savunmasının değerlendirilmemesi.
- ✓ İmza inkârının araştırılmaması.
- ✓ Elektronik kayıtların incelenmemesi.
- ✓ Bilirkişi raporunun yetersiz olması.
- ✓ Çelişkili raporların giderilmemesi.
- ✓ Teknik inceleme yapılmaması.
- ✓ Delillerin tartışılmaması.
- ✓ Gerekçesiz karar verilmesi.
- ✓ Hüküm ile gerekçe arasında çelişki bulunması.
- ✓ Eksik araştırma ile karar verilmesi.
- ✓ Yanlış faiz hesabı yapılması.
- ✓ Talep aşımı yapılması.
- ✓ Talepten fazlasına hükmedilmesi.
- ✓ Dava şartlarının incelenmemesi.

✓ Görev ve yetki itirazlarının değerlendirilmemesi.

UYGULAMADA EN ÇOK BOZULAN 15 HATA

1. Fiili kullanıcı araştırmasının yapılmaması.
2. Eksik bilirkişi raporu.
3. Kaçak kullanım hesaplarının denetlenmemesi.
4. Zamanaşımının değerlendirilmemesi.
5. Yanlış husumet.
6. Tahliye tarihinin araştırılmaması.
7. Sayaç kayıtlarının getirtilmemesi.
8. Elektronik kayıtların incelenmemesi.
9. İmza incelemesinin yapılmaması.
10. İcra dosyasının incelenmemesi.
11. Taahhütname getirtilmeden karar verilmesi.
12. Cihaz tesliminin araştırılmaması.
13. Yanlış faiz hesabı.
14. Çelişkili bilirkişi raporlarının giderilmemesi.
15. Yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması.

Pratik Kural: Bir abonelik dosyasında; **abone–fiili kullanıcı–kullanım dönemi–hesaplama yöntemi–teknik kayıtlar** tam olarak açıklığa kavuşturulmadan verilen kararlar, istinaf ve temyiz incelemesinde bozulmaya en yatkın kararlar arasında yer almaktadır.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE DELİLLER VE ARA KARARLAR (TOPLU LİSTE)

I- ELEKTRİK ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Abonelik sözleşmesi
- ✓ Abone bilgi formu
- ✓ Faturalar
- ✓ Cari hesap ekstresi
- ✓ Borç dökümü
- ✓ Sayaç okuma tutanakları
- ✓ Endeks kayıtları
- ✓ Tüketim cetvelleri
- ✓ Açma-kapama kayıtları
- ✓ Tahakkuk kayıtları
- ✓ Ödeme kayıtları
- ✓ İhtarname ve tebligatlar

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ İcra dosyası (varsa)
-

Kurulabilecek Ara Kararlar

- ✓ Davacı kurumdan abonelik dosyasının celbine
 - ✓ Tüm fatura ve tahakkuk kayıtlarının getirtilmesine
 - ✓ Sayaç okuma ve endeks kayıtlarının celbine
 - ✓ Açma-kapama kayıtlarının istenmesine
 - ✓ Tarafların delillerinin toplanmasına
 - ✓ Gerekğinde elektrik mühendisi bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
 - ✓ İcra dosyasının celbine
 - ✓ Taraflara bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine
-

II- SU ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Abonelik dosyası
 - ✓ Su tüketim kayıtları
 - ✓ Endeks kayıtları
 - ✓ Sayaç inceleme raporları
 - ✓ Arıza kayıtları
 - ✓ Tahakkuk cetvelleri
 - ✓ Faturalar
 - ✓ Ödeme belgeleri
 - ✓ Kaçak kullanım tutanakları (varsa)
-

Ara Kararlar

- ✓ İlgili su idaresinden abonelik dosyasının celbine
 - ✓ Sayaç inceleme raporlarının getirtilmesine
 - ✓ Endeks kayıtlarının istenmesine
 - ✓ Arıza kayıtlarının celbine
 - ✓ Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
 - ✓ Gerekirse mahallinde keşif yapılmasına
-

III- DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Abonelik sözleşmesi
- ✓ Gaz açma-kapama tutanakları
- ✓ Tüketim kayıtları
- ✓ Sayaç raporları
- ✓ Tahakkuk kayıtları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Faturalar
 - ✓ Ödeme belgeleri
 - ✓ İhtarname ve tebligatlar
-

Ara Kararlar

- ✓ Doğalgaz dağıtım şirketinden abonelik dosyasının getirtilmesine
 - ✓ Gaz açma-kapama kayıtlarının celbine
 - ✓ Sayaç inceleme raporlarının istenmesine
 - ✓ Tüketim kayıtlarının celbine
 - ✓ Makine mühendisi bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
-

IV- TELEFON ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Abonelik sözleşmesi
 - ✓ Başvuru belgeleri
 - ✓ HTS kayıtları
 - ✓ Kullanım kayıtları
 - ✓ Faturalar
 - ✓ Tarife kayıtları
 - ✓ Kampanya kayıtları
 - ✓ SMS onay kayıtları
 - ✓ Elektronik işlem kayıtları
-

Ara Kararlar

- ✓ GSM operatöründen abonelik dosyasının celbine
 - ✓ HTS kayıtlarının getirtilmesine
 - ✓ Kullanım kayıtlarının celbine
 - ✓ Tarife ve kampanya kayıtlarının istenmesine
 - ✓ Elektronik kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
 - ✓ İmza inkârı varsa grafoloji bilirkişisine tevdiine
-

V- İNTERNET ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Abonelik sözleşmesi
- ✓ Taahhütname
- ✓ Kampanya belgeleri
- ✓ Fesih kayıtları
- ✓ Kullanım kayıtları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Modem teslim tutanakları
 - ✓ Faturalar
 - ✓ Hesap cetvelleri
 - ✓ Elektronik onay kayıtları
-

Ara Kararlar

- ✓ İnternet servis sağlayıcısından abonelik dosyasının celbine
 - ✓ Taahhütname örneğinin getirtilmesine
 - ✓ Kampanya kayıtlarının istenmesine
 - ✓ Modem teslim belgelerinin celbine
 - ✓ Fesih kayıtlarının getirtilmesine
 - ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
-

VI- DİJİTAL YAYIN ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Abonelik sözleşmesi
 - ✓ Taahhütname
 - ✓ Decoder teslim tutanağı
 - ✓ Cihaz teslim belgeleri
 - ✓ Kampanya kayıtları
 - ✓ Faturalar
 - ✓ Fesih kayıtları
 - ✓ Kullanım kayıtları
-

Ara Kararlar

- ✓ Yayın kuruluşundan abonelik dosyasının celbine
 - ✓ Decoder teslim tutanaklarının getirtilmesine
 - ✓ Kampanya kayıtlarının celbine
 - ✓ Fesih kayıtlarının istenmesine
 - ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
-

VII- KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Kaçak kullanım tutanağı
- ✓ Teknik inceleme raporları
- ✓ Sayaç söküm tutanakları
- ✓ Fotoğraflar
- ✓ Mühürleme tutanakları
- ✓ Hesap cetvelleri

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Tüketim kayıtları
 - ✓ Elektrik dağıtım şirketi kayıtları
-

Ara Kararlar

- ✓ Kaçak kullanım tutanaklarının celbine
 - ✓ Teknik raporların getirtilmesine
 - ✓ Sayaç üzerinde inceleme yapılmasına
 - ✓ Elektrik mühendisi bilirkişi atanmasına
 - ✓ Mahallinde keşif yapılmasına
 - ✓ Fotoğraf ve görüntü kayıtlarının dosyaya alınmasına
 - ✓ Hesaplama yönteminin denetlenmesine
-

VIII- KAÇAK SU KULLANIMI DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Kaçak kullanım tutanağı
 - ✓ Teknik inceleme raporu
 - ✓ Fotoğraflar
 - ✓ Keşif tutanakları
 - ✓ Endeks kayıtları
 - ✓ Hesap cetvelleri
-

Ara Kararlar

- ✓ Kaçak kullanım tutanaklarının getirtilmesine
 - ✓ Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
 - ✓ Mahallinde keşif yapılmasına
 - ✓ Fotoğraf kayıtlarının dosyaya alınmasına
 - ✓ Hesaplama cetvellerinin denetlenmesine
-

IX- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Taahhütname
 - ✓ Kampanya belgeleri
 - ✓ İndirim tabloları
 - ✓ Fesih kayıtları
 - ✓ Hesap cetvelleri
 - ✓ Abonelik sözleşmesi
 - ✓ Elektronik onay kayıtları
 - ✓ Faturalar
-

Ara Kararlar

- ✓ Taahhütname örneğinin getirtilmesine
 - ✓ Kampanya ve indirim kayıtlarının celbine
 - ✓ Fesih kayıtlarının getirtilmesine
 - ✓ Sağlanan indirimlerin açıklattırılmasına
 - ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
 - ✓ Hesap cetvellerinin denetlenmesine
-

X- İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI

Toplanacak Deliller

- ✓ Takip talebi
 - ✓ Ödeme emri
 - ✓ Tebligat evrakları
 - ✓ İtiraz dilekçesi
 - ✓ Takip dosyası
 - ✓ Abonelik dosyası
 - ✓ Faturalar
 - ✓ Hesap cetvelleri
-

Ara Kararlar

- ✓ İlgili icra müdürlüğünden takip dosyasının celbine
 - ✓ Takip evraklarının dosya arasına alınmasına
 - ✓ İtirazın kapsamının tespitine
 - ✓ Alacağın likit olup olmadığının bilirkişiye incelettirilmesine
 - ✓ İcra inkâr tazminatı şartlarının değerlendirilmesine
-

TÜM ABONELİK DAVALARINDA ORTAK ARA KARARLAR

- ✓ Taraf delillerinin toplanmasına,
- ✓ İlgili kurum ve kuruluşlardan kayıtların celbine,
- ✓ Tapu kayıtlarının getirtilmesine,
- ✓ Nüfus ve adres kayıtlarının getirtilmesine,
- ✓ Ticaret sicil kayıtlarının getirtilmesine,
- ✓ Veraset ilamının celbine,
- ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
- ✓ Keşif yapılmasına,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Eksik delillerin tamamlanmasına,
- ✓ Taraflara beyanda bulunmak üzere kesin süre verilmesine,
- ✓ Bilirkişi raporuna itirazların alınmasına,
- ✓ Ek rapor alınmasına,
- ✓ Gerekirse yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına,
- ✓ Deliller toplandıktan sonra tahkikatın sona erdirilmesine karar verilmesine.

UYGULAMADA EN ÇOK VERİLEN 20 ARA KARAR

1. Abonelik dosyasının celbi.
2. Faturaların getirilmesi.
3. Cari hesap ekstresinin istenmesi.
4. Sayaç kayıtlarının celbi.
5. Endeks kayıtlarının getirilmesi.
6. Tüketim kayıtlarının istenmesi.
7. HTS kayıtlarının celbi.
8. Elektronik kayıtların getirilmesi.
9. Taahhütnamenin sunulmasının istenmesi.
10. Kampanya kayıtlarının celbi.
11. Fesih kayıtlarının getirilmesi.
12. İcra dosyasının celbi.
13. Tapu kayıtlarının getirilmesi.
14. Ticaret sicil kayıtlarının getirilmesi.
15. Veraset ilamının celbi.
16. Bilirkişi incelemesi yaptırılması.
17. Ek bilirkişi raporu alınması.
18. Keşif yapılması.
19. Tanıkların dinlenmesi.
20. Deliller tamamlandıktan sonra tahkikatın sona erdirilmesi.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE USUL SORUNLARI (TOPLU LİSTE)

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacak davalarında bozma kararlarının önemli bir bölümü maddi hukuktan değil, **usul hatalarından** kaynaklanmaktadır. Aşağıda dava türlerine göre uygulamada en sık karşılaşılan usul sorunları toplu halde gösterilmiştir.

I- ELEKTRİK ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ Görevli mahkemenin yanlış belirlenmesi.
- ✓ Tüketici Mahkemesi yerine Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması.
- ✓ Fiili kullanıcı davaya dahil edilmeden karar verilmesi.
- ✓ Eksik husumet.
- ✓ Zorunlu taraf teşkilinin sağlanmaması.
- ✓ Deliller toplanmadan bilirkişi incelemesine geçilmesi.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Bilirkişi raporuna itirazların değerlendirilmemesi.
 - ✓ Eksik tahkikatla hüküm kurulması.
 - ✓ Zamanaşımı def'i hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmemesi.
 - ✓ Gerekçeli karar ile kısa karar arasında çelişki bulunması.
-

II- SU ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ Sayaç arızası savunmasının araştırılmaması.
 - ✓ Teknik inceleme yapılmadan karar verilmesi.
 - ✓ Keşif yapılması gerektiği halde yapılmaması.
 - ✓ Deliller toplanmadan tahkikatın bitirilmesi.
 - ✓ Taraflara delil sunma hakkı verilmemesi.
 - ✓ Bilirkişi raporuna karşı diyeceklerin sorulmaması.
 - ✓ Savunmaların karşılanmaması.
 - ✓ Eksik gerekçe ile karar verilmesi.
-

III- DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ Gaz açma-kapama kayıtlarının getirtilmemesi.
 - ✓ Taraf delilleri toplanmadan karar verilmesi.
 - ✓ Bilirkişi incelemesinin eksik yaptırılması.
 - ✓ Deliller değerlendirilmeden hüküm kurulması.
 - ✓ Savunmaların gerekçede tartışılmaması.
 - ✓ Husumet itirazının incelenmemesi.
 - ✓ Zamanaşımı savunmasının cevapsız bırakılması.
-

IV- TELEFON ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ HTS kayıtlarının getirtilmemesi.
 - ✓ Kullanım kayıtları incelenmeden karar verilmesi.
 - ✓ Elektronik delillerin değerlendirilmemesi.
 - ✓ İmza inkârına rağmen inceleme yaptırılmaması.
 - ✓ Sahte abonelik iddiasının araştırılmaması.
 - ✓ Bilirkişi incelemesi gerektiren konuda uzman incelemesi yaptırılmaması.
 - ✓ Tarafların delil taleplerinin karşılanmaması.
-

V- İNTERNET ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ Taahhütnamenin dosyaya getirtilmemesi.
- ✓ Elektronik onay kayıtlarının incelenmemesi.
- ✓ Kampanya kayıtlarının toplanmaması.
- ✓ Fesih tarihinin belirlenmemesi.
- ✓ Modem teslim belgelerinin araştırılmaması.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmadan karar verilmesi.
 - ✓ Deliller toplanmadan hüküm kurulması.
-

VI- DİJİTAL YAYIN ABONELİĞİ DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ Decoder teslim belgelerinin getirilmemesi.
 - ✓ Teslim tutanağı araştırılmadan hüküm kurulması.
 - ✓ Kampanya kayıtlarının celbedilmemesi.
 - ✓ Fesih kayıtlarının incelenmemesi.
 - ✓ Taraf delillerinin değerlendirilmemesi.
 - ✓ Bilirkişi raporunun yetersiz bırakılması.
-

VII- KAÇAK ELEKTRİK DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmaması.
 - ✓ Uzman olmayan bilirkişiden rapor alınması.
 - ✓ Keşif yapılması gerekirken yapılmaması.
 - ✓ Tutanak düzenleyen görevlilerin dinlenmemesi.
 - ✓ Teknik raporların dosyaya getirilmemesi.
 - ✓ Çelişkili bilirkişi raporlarının giderilmemesi.
 - ✓ Hesap yönteminin açıklattırılmaması.
 - ✓ Savunmaların değerlendirilmemesi.
 - ✓ Eksik tahkikatla karar verilmesi.
-

VIII- KAÇAK SU DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ Teknik inceleme yaptırılmaması.
 - ✓ Mahallinde keşif yapılmaması.
 - ✓ Kaçak kullanımın süresinin belirlenmemesi.
 - ✓ Bilirkişi raporunun denetime elverişli olmaması.
 - ✓ Delillerin eksik toplanması.
 - ✓ Savunmaların karşılanmaması.
-

IX- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ Taahhütnamenin getirilmemesi.
- ✓ İndirim kayıtlarının celbedilmemesi.
- ✓ Kampanya şartlarının araştırılmaması.
- ✓ Cayma bedelinin bilirkişi incelemesinden geçirilmemesi.
- ✓ Elektronik onay kayıtlarının incelenmemesi.
- ✓ Hesap cetvelinin denetlenmemesi.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Taraf itirazlarının karşılanmaması.
-

X- İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA USUL SORUNLARI

- ✓ İcra dosyasının getirilmemesi.
 - ✓ Takip talebi ile dava konusu alacağın karşılaştırılmaması.
 - ✓ İtirazın kapsamının belirlenmemesi.
 - ✓ İcra inkâr tazminatı şartlarının incelenmemesi.
 - ✓ Alacağın likit olup olmadığının değerlendirilmemesi.
 - ✓ Takip dosyasındaki belgelerin tartışılmaması.
 - ✓ Talep sonucunun açıklanmaması.
-

XI- TÜM ABONELİK DAVALARINDA ORTAK USUL SORUNLARI

Görev ile İlgili Sorunlar

- ✓ Görevli mahkemenin yanlış belirlenmesi.
 - ✓ Tüketici mahkemesi görevinin gözden kaçırılması.
 - ✓ Ticari dava niteliğinin değerlendirilmemesi.
 - ✓ Göreve ilişkin itirazların incelenmemesi.
-

Yetki ile İlgili Sorunlar

- ✓ Yetki itirazının değerlendirilmemesi.
 - ✓ Yetkili mahkemenin yanlış belirlenmesi.
 - ✓ Tüketici lehine yetki kurallarının uygulanmaması.
-

Husumet ile İlgili Sorunlar

- ✓ Yanlış kişiye dava açılması.
 - ✓ Fiili kullanıcının belirlenmemesi.
 - ✓ Şirket birleşme ve devirlerinin araştırılmaması.
 - ✓ Mirasçılarının eksik gösterilmesi.
 - ✓ Zorunlu dava arkadaşlığının göz ardı edilmesi.
-

Deliller ile İlgili Sorunlar

- ✓ Taraf delillerinin toplanmaması.
 - ✓ Deliller toplanmadan hüküm kurulması.
 - ✓ Kurum kayıtlarının getirilmemesi.
 - ✓ Elektronik delillerin incelenmemesi.
 - ✓ Bilirkişi raporunun denetlenmemesi.
-

Bilirkişi ile İlgili Sorunlar

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Uzman olmayan bilirkişi seçilmesi.
 - ✓ Denetime elverişsiz rapor alınması.
 - ✓ Çelişkili raporların giderilmemesi.
 - ✓ Ek rapor alınmaması.
 - ✓ Taraf itirazlarının değerlendirilmemesi.
-

Karar ile İlgili Sorunlar

- ✓ Talepler hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmemesi.
 - ✓ Zamanaşımı savunmasının karşılanmaması.
 - ✓ Faiz talebi hakkında hüküm kurulmaması.
 - ✓ İcra inkâr tazminatı talebinin değerlendirilmemesi.
 - ✓ Kısa karar ile gerekçeli kararın çelişkili olması.
 - ✓ Hükümün infaza elverişli olmaması.
 - ✓ Gerekçesiz karar verilmesi.
-

EN SIK GÖRÜLEN 25 USUL HATASI

1. Görev yanlışlığı.
2. Yetki itirazının değerlendirilmemesi.
3. Yanlış husumet.
4. Fiili kullanıcının belirlenmemesi.
5. Eksik taraf teşkili.
6. Deliller toplanmadan karar verilmesi.
7. Abonelik dosyasının getirilmemesi.
8. İcra dosyasının celbedilmemesi.
9. Elektronik kayıtların incelenmemesi.
10. İmza incelemesi yaptırılmaması.
11. Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmaması.
12. Uzman olmayan bilirkişi seçilmesi.
13. Çelişkili raporların giderilmemesi.
14. Keşif yapılmaması.
15. Zamanaşımının değerlendirilmemesi.
16. Ödeme savunmasının karşılanmaması.
17. Faiz hesabının denetlenmemesi.
18. İcra inkâr tazminatı şartlarının incelenmemesi.
19. Talepler hakkında hüküm kurulmaması.
20. Savunmaların tartışılmaması.
21. Eksik gerekçe.
22. Kısa karar-gerekçeli karar çelişkisi.
23. Hükümün infaza elverişli olmaması.
24. Eksik tahkikat.
25. Delillerin hiç değerlendirilmemesi.

HÂKİM VE AVUKATLAR İÇİN ALTIN KURAL

Abonelik davalarında usul yönünden en kritik beş konu;

1. Görev,
2. Husumet,
3. Fiili kullanıcı,
4. Delillerin eksiksiz toplanması,
5. Teknik bilirkişi incelemesidir.

Bu beş unsurdan birindeki eksiklik, kararın istinaf veya temyiz incelemesinde kaldırılması ya da bozulması sonucunu doğurabilecek nitelikte usul hatası oluşturabilir.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE ÖRNEK TENSİP ZAPTLARI (TOPLU HALDE)

Not: Aşağıdaki tensipler uygulamada en sık kullanılan örnek tensip ara kararlarından oluşturulmuştur. Dosyanın özelliğine göre artırılabilir veya azaltılabilir.

I- ELEKTRİK ABONELİĞİ ALACAĞI DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin HMK hükümlerine uygun olduğunun tespitine,
2. Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,
3. Davalıya cevap dilekçesini sunması için yasal süre verilmesine,
4. Davacı elektrik dağıtım/perakende satış şirketinden;
 - Abonelik sözleşmesi,
 - Abonelik dosyası,
 - Faturalar,
 - Cari hesap ekstresi,
 - Borç dökümü,
 - Sayaç okuma kayıtları,
 - Endeks kayıtları,
 - Tüketim cetvelleri,
 - Açma-kapama kayıtlarının istenmesine,
5. Tarafların gösterecekleri delillerin toplanmasına,
6. Varsa icra takip dosyasının ilgili icra müdürlüğünden celbine,
7. Deliller toplandıktan sonra elektrik mühendisi bilirkişiden rapor alınmasına,
8. Ön inceleme duruşması için gün verilmesine,

karar verildi.

II- SU ABONELİĞİ ALACAĞI DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

1. Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,
2. İlgili Su ve Kanalizasyon İdaresinden;
 - Abonelik dosyası,
 - Faturalar,
 - Endeks kayıtları,
 - Sayaç raporları,
 - Tüketim cetvelleri,
 - Arıza kayıtlarının celbine,
3. Taraf delillerinin toplanmasına,
4. Gerekirse keşif yapılmasının değerlendirilmesine,
5. Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
6. Ön inceleme duruşması için gün verilmesine,

karar verildi.

III- DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALACAĞI DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,
2. Doğalgaz dağıtım şirketinden;
 - Abonelik dosyası,
 - Gaz açma-kapama kayıtları,
 - Sayaç kayıtları,
 - Tüketim kayıtları,
 - Faturalar,
 - Tahakkuk cetvellerinin celbine,
3. Delillerin toplanmasına,
4. Bilirkişi incelemesi yapılmasına,
5. Ön inceleme duruşma günü verilmesine,

karar verildi.

IV- TELEFON ABONELİĞİ ALACAĞI DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin tebliğine,
2. GSM operatöründen;
 - Abonelik sözleşmesi,
 - Başvuru evrakları,
 - HTS kayıtları,
 - Kullanım kayıtları,
 - Faturalar,
 - Tarife kayıtlarının istenmesine,
3. Elektronik işlem kayıtlarının celbine,
4. Taraf delillerinin toplanmasına,
5. Gerekirse uzman bilirkişiden rapor alınmasına,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

6. Ön inceleme duruşması için gün verilmesine,
karar verildi.

V- İNTERNET ABONELİĞİ ALACAĞI DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,
2. İnternet servis sağlayıcısından;
 - Abonelik sözleşmesi,
 - Taahhütname,
 - Kampanya kayıtları,
 - Kullanım kayıtları,
 - Fesih kayıtları,
 - Modem teslim tutanaklarının celbine,
3. Elektronik onay kayıtlarının getirilmesine,
4. Taraf delillerinin toplanmasına,
5. Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
6. Ön inceleme duruşması günü verilmesine,

karar verildi.

VI- DİJİTAL YAYIN ABONELİĞİ DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin tebliğine,
2. Yayın kuruluşundan;
 - Abonelik sözleşmesi,
 - Taahhütname,
 - Decoder teslim tutanakları,
 - Cihaz teslim belgeleri,
 - Kampanya kayıtları,
 - Fesih kayıtlarının istenmesine,
3. Delillerin toplanmasına,
4. Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
5. Ön inceleme günü verilmesine,

karar verildi.

VII- KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,
2. Davacı kurumdan;
 - Kaçak kullanım tutanağı,
 - Sayaç söküm tutanağı,
 - Teknik inceleme raporları,
 - Fotoğraflar,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- Hesap cetvelleri,
- Tüketim kayıtlarının celbine,
- 3. Kaçak kullanım tutanağını düzenleyen görevlilerin bilgilerinin istenmesine,
- 4. Mahallinde keşif yapılmasının değerlendirilmesine,
- 5. Elektrik mühendisi bilirkişi atanmasına,
- 6. Teknik bilirkişi raporu alınmasına,
- 7. Ön inceleme günü verilmesine,

karar verildi.

VIII- KAÇAK SU KULLANIMI DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,
2. Davacı idareden;
 - Kaçak kullanım tutanağı,
 - Teknik raporlar,
 - Fotoğraflar,
 - Endeks kayıtları,
 - Hesap cetvellerinin celbine,
3. Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
4. Mahallinde keşif yapılmasının değerlendirilmesine,
5. Delillerin toplanmasına,
6. Ön inceleme günü verilmesine,

karar verildi.

IX- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,
2. Davacı şirketten;
 - Taahhütname,
 - Kampanya kayıtları,
 - İndirim cetvelleri,
 - Fesih kayıtları,
 - Hesap cetvellerinin celbine,
3. Elektronik onay kayıtlarının getirtilmesine,
4. Taraf delillerinin toplanmasına,
5. Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
6. Ön inceleme günü verilmesine,

karar verildi.

X- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI TENSİP ZAPTI

Tensip Ara Kararları

1. Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

2. İlgili icra müdürlüğünden takip dosyasının celbine,
3. Takip talebi, ödeme emri ve itiraz dilekçesinin dosya arasına alınmasına,
4. Davacıdan alacak hesabını gösterir ayrıntılı hesap cetveli sunmasının istenmesine,
5. Taraf delillerinin toplanmasına,
6. Gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
7. İcra inkâr tazminatı koşullarının değerlendirilmesine,
8. Ön inceleme duruşması günü verilmesine,

karar verildi.

TÜM ABONELİK DAVALARINDA ORTAK TENSİP ARA KARARLARI

- ✓ Dava dilekçesinin davalıya tebliğine,
 - ✓ Davalıya cevap süresi verilmesine,
 - ✓ Delil listelerinin sunulmasının istenmesine,
 - ✓ Tarafların tüm delillerinin toplanmasına,
 - ✓ İlgili kurum ve kuruluşlardan kayıtların celbine,
 - ✓ Tapu kayıtlarının getirtilmesine (gerekliyse),
 - ✓ Nüfus ve adres kayıtlarının getirtilmesine,
 - ✓ Ticaret sicil kayıtlarının celbine (gerekliyse),
 - ✓ Veraset ilamının getirtilmesine (gerekliyse),
 - ✓ Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına,
 - ✓ Keşif yapılmasına (gerekliyse),
 - ✓ Ön inceleme duruşması için gün verilmesine,
 - ✓ Deliller toplandıktan sonra tahkikat aşamasına geçilmesine,
 - ✓ Bilirkişi raporuna karşı taraflara beyanda bulunmaları için süre verilmesine,
 - ✓ Tahkikatın tamamlanmasından sonra sözlü yargılama aşamasına geçilmesine,
- karar verilir.

UYGULAMADA EN ÇOK EKSİK BIRAKILDIĞI İÇİN BOZMA NEDENİ OLAN TENSİP İŞLEMLERİ

1. Abonelik dosyasının celbi.
2. Sayaç kayıtlarının getirtilmesi.
3. Endeks kayıtlarının celbi.
4. HTS ve kullanım kayıtlarının getirtilmesi.
5. Elektronik onay kayıtlarının istenmesi.
6. Taahhütnamenin dosyaya alınması.
7. Kampanya kayıtlarının celbi.
8. İcra dosyasının getirtilmesi.
9. Teknik bilirkişi incelemesi yaptırılması.
10. Keşif yapılması gereken dosyalarda keşif kararı verilmesi.
11. Tapu kayıtlarının getirtilmesi.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

12. Tahliye tarihini gösterir belgelerin toplanması.
13. Veraset ilamının getirtilmesi.
14. Ticaret sicili kayıtlarının celbi.
15. Çelişkili teknik raporların giderilmesi için ek rapor alınması.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR (TOPLU LİSTE)

I- ELEKTRİK ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ Davalının abonelik sahibi olup olmadığı,
 - ✓ Abonelik başlangıç ve sona erme tarihleri,
 - ✓ Davalının dava konusu dönemde fiili kullanıcı olup olmadığı,
 - ✓ Faturaların hangi döneme ait olduğu,
 - ✓ Sayaç okuma kayıtlarının doğruluğu,
 - ✓ Endeks kayıtlarının uyumlu olup olmadığı,
 - ✓ Tüketim miktarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
 - ✓ Tahakkuk işlemlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı,
 - ✓ Ödeme yapılıp yapılmadığı,
 - ✓ Güvence bedeli bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Zamanaşımı itirazının bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Temerrüt tarihinin ne olduğu,
 - ✓ Faiz hesabının doğru yapılıp yapılmadığı,
 - ✓ Tahliye veya taşınmaz devri bulunup bulunmadığı.
-

II- SU ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ Abonelik ilişkisinin varlığı,
 - ✓ Davalının kullanım dönemindeki sıfatı,
 - ✓ Sayaç arızası iddiası bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Endeks kayıtlarının doğruluğu,
 - ✓ Olağan dışı tüketim bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Su kaçağı veya tesisat arızası olup olmadığı,
 - ✓ Kaçak bağlantı iddiası bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Tahakkuk hesaplarının doğru yapılıp yapılmadığı,
 - ✓ Borcun hangi döneme ait olduğu,
 - ✓ Ödeme ve mahsup işlemlerinin bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Zamanaşımı savunması.
-

III- DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ Abonelik sözleşmesinin varlığı,
- ✓ Gaz açma-kapama tarihleri,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Sayaç söküm tarihi,
 - ✓ Tüketim miktarı,
 - ✓ Sayaç arızası iddiası,
 - ✓ Tahakkuk hesaplarının doğruluğu,
 - ✓ Kullanım döneminin belirlenmesi,
 - ✓ Fiili kullanıcının tespiti,
 - ✓ Ödeme kayıtları,
 - ✓ Temerrüt ve faiz başlangıcı,
 - ✓ Zamanaşımı itirazı.
-

IV- TELEFON ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ Abonelik başvurusunun davalı tarafından yapıp yapılmadığı,
 - ✓ Sözleşmedeki imzanın davalıya ait olup olmadığı,
 - ✓ Kullanım kayıtlarının davalıya ait olup olmadığı,
 - ✓ HTS kayıtlarının doğruluğu,
 - ✓ Tarife ve paket bilgilerinin ne olduğu,
 - ✓ Ek paket veya katma değerli servis kullanılıp kullanılmadığı,
 - ✓ Fatura bedellerinin dayanağı,
 - ✓ Elektronik onay bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Sahte abonelik iddiası olup olmadığı,
 - ✓ Zamanaşımı ve ödeme savunmaları.
-

V- İNTERNET ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ Abonelik sözleşmesinin varlığı,
 - ✓ Taahhütname bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Taahhüt süresi,
 - ✓ Fesih tarihi,
 - ✓ Kullanım kayıtları,
 - ✓ Elektronik onay kayıtları,
 - ✓ Modem teslim edilip edilmediği,
 - ✓ Kampanya ve indirim koşulları,
 - ✓ Cayma bedeli hesabının doğruluğu,
 - ✓ Sağlanan avantajların neler olduğu,
 - ✓ Ödeme kayıtları.
-

VI- DİJİTAL YAYIN ABONELİĞİ DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Abonelik sözleşmesinin varlığı,
 - ✓ Decoder veya cihaz teslim edilip edilmediği,
 - ✓ Teslim tutanağı bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Fesih tarihi,
 - ✓ Kampanya ve indirim kayıtları,
 - ✓ Taahhüt süresi,
 - ✓ Kullanım süresi,
 - ✓ Cihaz iadesi yapılıp yapılmadığı,
 - ✓ Talep edilen cihaz bedelinin dayanağı.
-

VII- KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ Kaçak kullanım tutanağının usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği,
 - ✓ Kaçak kullanım tarihinin ne olduğu,
 - ✓ Tespit sırasında davalının kullanıcı olup olmadığı,
 - ✓ Sayaç üzerinde müdahale bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Mühür bozma veya sayaç değiştirme olup olmadığı,
 - ✓ Teknik inceleme raporlarının doğruluğu,
 - ✓ Kaçak kullanım hesabının hangi yöntemle göre yapıldığı,
 - ✓ Yönetmelik hükümlerine uygun hesaplama yapılıp yapılmadığı,
 - ✓ Kaçak kullanım süresinin doğru belirlenip belirlenmediği,
 - ✓ Davalının fiili kullanıcı olup olmadığı.
-

VIII- KAÇAK SU KULLANIMI DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ Kaçak bağlantı bulunup bulunmadığı,
 - ✓ Tespit tutanağının usule uygun düzenlenip düzenlenmediği,
 - ✓ Kaçak kullanımın ne kadar sürdüğü,
 - ✓ Teknik raporların doğruluğu,
 - ✓ Hesaplama yönteminin doğru olup olmadığı,
 - ✓ Fiili kullanıcı kimliği,
 - ✓ Taşınmazın malik ve kullanıcı durumu,
 - ✓ Keşif yapılmasının gerekip gerekmediği.
-

IX- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ Geçerli bir taahhütname bulunup bulunmadığı,
- ✓ Taahhüt süresinin ne olduğu,
- ✓ Fesih tarihinin ne olduğu,

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Taahhüt süresinin ne kadarının kullanıldığı,
 - ✓ Sağlanan indirimlerin neler olduğu,
 - ✓ Kampanya şartlarının ne olduğu,
 - ✓ Cayma bedelinin hangi yöntemle göre hesaplandığı,
 - ✓ Hesap cetvelinin denetlenebilir olup olmadığı,
 - ✓ Elektronik onay kayıtlarının bulunup bulunmadığı.
-

X- İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

- ✓ İcra takibinin usulüne uygun yapıp yapılmadığı,
 - ✓ Takip talebinin kapsamı,
 - ✓ Ödeme emrinin tebliğ edilip edilmediği,
 - ✓ İtirazın süresinde yapıp yapılmadığı,
 - ✓ İtirazın kapsamı,
 - ✓ Takip konusu alacağın dayanağı,
 - ✓ Takip tarihi,
 - ✓ Faiz hesabı,
 - ✓ Alacağın likit olup olmadığı,
 - ✓ İcra inkâr tazminatı koşullarının oluşup oluşmadığı.
-

XI- TÜM ABONELİK DAVALARINDA ORTAK OLARAK ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

Taraflara İlişkin

- ✓ Davalı gerçek kişi mi tüzel kişi mi?
 - ✓ Husumet doğru kişiye yöneltilmiş mi?
 - ✓ Mirasçılık durumu var mı?
 - ✓ Şirket birleşmesi veya devri mevcut mu?
-

Abonelik İlişkisine İlişkin

- ✓ Geçerli abonelik ilişkisi mevcut mu?
 - ✓ Abonelik başlangıç ve bitiş tarihleri nedir?
 - ✓ Elektronik onay bulunuyor mu?
 - ✓ İmza inkârı var mı?
-

Kullanıma İlişkin

- ✓ Fiili kullanıcı kim?
 - ✓ Kullanım dönemi nedir?
 - ✓ Tahliye tarihi var mı?
 - ✓ Taşınmaz satılmış mı?
-

Borca İlişkin

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Borcun dayanağı nedir?
 - ✓ Borç hangi döneme ait?
 - ✓ Hesaplama doğru mu?
 - ✓ Mahsup edilmesi gereken ödemeler var mı?
 - ✓ Güvence bedeli bulunuyor mu?
-

Usule İlişkin

- ✓ Görev doğru belirlenmiş mi?
 - ✓ Yetki itirazı var mı?
 - ✓ Zamanaşımı def'i ileri sürülmüş mü?
 - ✓ Dava şartları tamam mı?
-

Delillere İlişkin

- ✓ Abonelik dosyası getirtilmiş mi?
 - ✓ Faturalar dosyada mevcut mu?
 - ✓ Teknik kayıtlar toplanmış mı?
 - ✓ Bilirkişi incelemesi gerekli mi?
 - ✓ Keşif yapılması gerekiyor mu?
-

HÂKİM İÇİN 15 SORULUK ARAŞTIRMA KONTROL LİSTESİ

1. Geçerli abonelik ilişkisi var mı?
2. Gerçek kullanıcı kim?
3. Borç hangi döneme ait?
4. Tüketim ispatlandı mı?
5. Hesaplama doğru mu?
6. Tahliye tarihi var mı?
7. Taşınmaz devredilmiş mi?
8. Zamanaşımı mevcut mu?
9. Ödeme yapılmış mı?
10. Mahsup gereken bir güvence bedeli var mı?
11. Husumet doğru kişiye yöneltilmiş mi?
12. Teknik inceleme gerekli mi?
13. Bilirkişi raporu yeterli mi?
14. Faiz doğru hesaplanmış mı?
15. Tüm savunmalar karşılanmış mı?

Pratik Kural: Abonelik davalarında araştırmanın odak noktası; **abonenin kim olduğu değil, uyumsuzluk konusu dönemde hizmetten fiilen kimin yararlandığı, tüketimin nasıl oluştuğu ve talep edilen alacağın hangi teknik ve hukuki verilere dayandığıdır.**

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

Bu üç unsur tam açıklığa kavuşturulmadan verilen kararlar çoğu zaman istinaf veya temyiz denetiminden geçememektedir.

DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE KISA VE PRATİK BİLGİLER

I- ELEKTRİK ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ Elektrik davalarının temel delili sayaç kayıtlarıdır.
 - ✓ Endeks kayıtları olmadan sağlıklı hesaplama yapılamaz.
 - ✓ Abonelik sözleşmesi tek başına yeterli değildir.
 - ✓ Fiili kullanıcı mutlaka araştırılmalıdır.
 - ✓ Kiracının tahliye tarihi davanın sonucunu değiştirebilir.
 - ✓ Açma-kapama kayıtları kullanım döneminin belirlenmesinde önemlidir.
 - ✓ Tüketim cetvelleri bilirkişi incelemesinden geçirilmelidir.
 - ✓ En sık bozma nedeni eksik teknik incelemedir.
-

II- SU ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ Endeks kayıtları su davalarının en önemli delillerindendir.
 - ✓ Yüksek faturalar çoğu zaman sayaç arızası savunmasına konu olur.
 - ✓ Su kaçağı iddiası teknik inceleme gerektirir.
 - ✓ Olağan dışı tüketimler bilirkişi incelemesine tabi tutulmalıdır.
 - ✓ Kaçak bağlantı iddialarında keşif önemli delildir.
 - ✓ Teknik rapor alınmadan karar verilmesi bozma nedeni olabilir.
-

III- DOĞALGAZ ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ Gaz açma ve kapama tarihleri mutlaka incelenmelidir.
 - ✓ Kış aylarında tüketim artışı tek başına usulsüzlük göstergesi değildir.
 - ✓ Sayaç söküm tarihleri önemlidir.
 - ✓ Teknik hesaplamalar uzman bilirkişiye denetlettirilmelidir.
 - ✓ Kullanım dönemi net olarak belirlenmelidir.
 - ✓ Fiili kullanıcı araştırılmalıdır.
-

IV- TELEFON ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ HTS kayıtları temel delillerdendir.
- ✓ Kullanım kayıtları ile faturalar karşılaştırılmalıdır.
- ✓ Katma değerli servis ücretleri ayrıca incelenmelidir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Sahte abonelik iddiaları sık görülmektedir.
- ✓ İmza inkârı varsa bilirkişi incelemesi yapılmalıdır.
- ✓ Elektronik kayıtlar çoğu zaman davanın sonucunu belirler.

V- İNTERNET ABONELİĞİ ALACAĞI DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ Taahhütname dosyada bulunmalıdır.
- ✓ Fesih tarihi en önemli inceleme konularındandır.
- ✓ Modem teslimi ispat edilmelidir.
- ✓ Kampanya kayıtları mutlaka incelenmelidir.
- ✓ Cayma bedeli ayrıntılı hesaplanmalıdır.
- ✓ Sağlanan indirimler somut olarak gösterilmelidir.
- ✓ Elektronik onay kayıtları önemlidir.

VI- DİJİTAL YAYIN ABONELİĞİ DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ Decoder teslimi ispat edilmelidir.
- ✓ Teslim tutanağı bulunmuyorsa cihaz bedeli tartışmalı hale gelir.
- ✓ Taahhüt süresi belirlenmelidir.
- ✓ Kampanya şartları araştırılmalıdır.
- ✓ Cihazın iade edilip edilmediği incelenmelidir.
- ✓ Fesih tarihi önemlidir.

VII- KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ Kaçak kullanım tutanağı kesin delil değildir.
- ✓ Teknik bilirkişi incelemesi çoğu zaman zorunludur.
- ✓ Fotoğraf ve teknik raporlar birlikte değerlendirilmelidir.
- ✓ Hesaplama yöntemi mutlaka denetlenmelidir.
- ✓ Fiili kullanıcı araştırılmalıdır.
- ✓ Kaçak kullanım bedeli ile normal tüketim bedeli karıştırılmamalıdır.
- ✓ En çok bozulan dava türlerinden biridir.

VIII- KAÇAK SU KULLANIMI DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ Teknik inceleme olmadan karar verilmesi risklidir.
- ✓ Kaçak bağlantı tespiti uzman incelemesi gerektirir.
- ✓ Keşif önemli delil kaynaklarından biridir.
- ✓ Kullanım süresi doğru belirlenmelidir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

- ✓ Hesaplama cetvelleri denetlenmelidir.
-

IX- TAAHHÜT BOZMA BEDELİ DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ Taahhütname olmadan talep ispatında ciddi sorun yaşanır.
 - ✓ Sağlanan indirimler somut olarak gösterilmelidir.
 - ✓ Kampanya kayıtları dosyada bulunmalıdır.
 - ✓ Cayma bedeli denetlenebilir olmalıdır.
 - ✓ Kalan taahhüt süresi hesaplanmalıdır.
 - ✓ Elektronik onay kayıtları incelenmelidir.
 - ✓ En sık hata, indirimin ispatlanamamasıdır.
-

X- İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI

Kısa ve Pratik Bilgiler

- ✓ İcra dosyası mutlaka getirtilmelidir.
 - ✓ Takip talebi ile dava konusu alacak uyumlu olmalıdır.
 - ✓ İtirazın kapsamı belirlenmelidir.
 - ✓ İcra inkâr tazminatı için alacağın likit olması gerekir.
 - ✓ Teknik hesap gerektiren alacaklar her zaman likit sayılmaz.
 - ✓ Takip tarihi faiz hesabında önemlidir.
-

TÜM ABONELİK DAVALARI İÇİN PRATİK BİLGİLER

- ✓ Abonelik sahibi her zaman gerçek borçlu değildir.
 - ✓ Fiili kullanıcı araştırılmadan karar verilmemelidir.
 - ✓ Tahliye tarihi birçok dosyada davanın kaderini belirler.
 - ✓ Tapu devri varsa satış tarihi mutlaka incelenmelidir.
 - ✓ Elektronik kayıtlar günümüzde en önemli deliller arasındadır.
 - ✓ Zamanaşımı savunması mutlaka değerlendirilmelidir.
 - ✓ Bilirkişi raporu denetlenebilir olmalıdır.
 - ✓ Teknik inceleme gerektiren konularda uzman bilirkişi seçilmelidir.
 - ✓ Husumet yanlışlığı en sık karşılaşılan usul sorunlarından.
 - ✓ Gereksiz kararlar sıklıkla kaldırılmakta veya bozulmaktadır.
-

HÂKİMLER İÇİN 10 SANİYELİK DOSYA KONTROLÜ

Dosyaya bakıldığında şu 10 soru hemen cevaplandırılabilir:

1. Abone kim?
2. Fiili kullanıcı kim?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davaları

3. Borç hangi döneme ait?
4. Kullanım ispatlandı mı?
5. Faturalar dosyada mı?
6. Teknik kayıtlar getirildi mi?
7. Zamanaşımı var mı?
8. Hesaplama doğru mu?
9. Bilirkişi raporu yeterli mi?
10. Husumet doğru kişiye yöneltilmiş mi?

AVUKATLAR İÇİN 10 SANİYELİK DAVA KAZANMA FORMÜLÜ

Abonelik + Kullanım + Tüketim + Hesaplama + Fiili Kullanıcı + Teknik Kayıt + Bilirkişi Raporu = Başarılı Dava Dosyası

Bu unsurlardan biri eksikse dosyanın istinaf veya temyiz aşamasında sorun yaşama ihtimali önemli ölçüde artar.